공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2020 - 341 호 2020. 12. 29.

사 건 번 호 2017유통1856

사 건 명 롯데하이마트(주)의 대규모유통업법 위반행위에 대한 건

피 심 인 롯데하이마트 주식회사
서울 강남구 삼성로
대표이사 황○○
대리인 법무법인 태평양
담당변호사 윤○○, 박○○, 황○○ 변호사

심의종결일 2020. 11. 20.

주 문

1. 피심인은 납품업자로부터 파견 받은 종업원을 해당 납품업자가 납품하는 상품의 판매 및 관리 업무에 속하지 않는 업무에 종사하게 하거나 자신의 매장 공용공간 청소, 인사도우미 근무, 리뉴얼 점포의 타사 상품 진열 작업, 판촉광고물 배포작업 등 피심인 자신의 고유 업무에 종사하게 하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 직매입거래에서 연간거래 기본계약의 내용으로 판매장려금 지급목적, 지급시기 및 횟수, 판매장려금의 비율이나 액수 등의 사항을 납품업자와 약정하지 않고 판매장려금을 지급받는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 납품업자의 물류업무를 대행하고 지급받는 수수료와 관련하여 수수료 단가 인상분을 소급적용함으로써 납품업자에게 불이익을 제공하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1.항 내지 3.항의 행위를 함으로써 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1>의 문안대로 관련 납품업자에게 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 방법으로 통지하고, 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

5. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 1,000,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명기된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 및 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 적격성 및 일반현황

1 피심인 롯데하이마트 주식회사[1]는 가정용 전자제품(이하 '가전'이라 한다) 등을 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하고 있으며, 소매업종 연간 매출액이 매년 1,000억 원 이상인 자로서 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률[2] 제2조 제1호에서 규정한 대규모유통업자에 해당된다.

1) 이하 회사명을 기재함에 있어 '주식회사' 또는 '유한회사'는 생략한다.
2) 2018. 9. 14. 법률 제15469호로 개정되어 2018. 9. 14. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인의 일반현황

(단위: 백만 원)

구분	연도	자산총액	자본총액	매출총액	영업이익
피심인	2017	3,204,628	2,025,778	4,099,341	207,463
	2018	3,117,063	2,061,859	4,112,678	186,480
	2019	3,107,565	1,921,899	4,026,463	109,857

* 자료출처: 금융감독원 전자공시시스템

나. 시장구조 및 실태

1) 카테고리 킬러 정의 및 특성

가) 카테고리 킬러의 정의

3 카테고리 킬러(Category Killer)란 종합 유통망에서 취급하는 상품 가운데 특정 상품군을 선택하여 폭넓은 상품구색과 낮은 가격으로 특화한 전문매장을 구성해 소비자에게 판매하는 유통업자를 지칭한다.

4 카테고리 킬러는 1980년대 미국에서 처음 등장하였는데, 국외에서는 토이저러스(완구), 오피스 디포(사무용품), 이케아(가구), 유니클로(패션) 등이 있으며, 국내에서는 올리브영(화장품), 다이소(생활용품) 및 롯데하이마트(가전) 등이 있다.

5 국내 주요 카테고리 킬러 현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 주요 카테고리 킬러 현황

전문영역	법인명	브랜드	매장수('15년 기준)	진출연도
가전	롯데하이마트	하이마트	460개	1999년
화장품	씨제이올리브네트웍스	올리브영	552개	1999년
신발	에이비씨마트코리아	ABC마트	185개	2002년
생활용품	아성다이소	다이소	1,078개	1992년

나) 카테고리 킬러 업태의 특성

6 카테고리 킬러는 전국에 대규모 창고형 매장 형식의 다점포망을 구축하여 특정 상품 군에 대하여 높은 브랜드 이미지를 유지하면서 깊이 있게 상품을 취급하는 특성이 있다.

7 즉, 카테고리 킬러는 특정 상품군의 전문점으로 상품을 대량 매입하고 제조업체로부터 직매입 함으로써 판매가격을 낮추어 다른 유통점에 비해 가격경쟁력이 뛰어나며, 목표 고객층이 뚜렷하여 차별화된 서비스를 제공하고 체계적인 고객관리를 할 수 있다.

2) 가전유통의 변천

8 우리나라 가전유통의 역사는 대형 제조업체의 전성기, 가전 양판점의 급속한 성장기, 가전유통 빅4[3]의 정립기로 구분된다.

가) 대형 제조업체의 전성기(1970년대 ~ 1990년대 중반)

9 이 시기의 가전유통은 대형 가전 제조업체에 의해 주도되었다. 삼성전자, 엘지전자, 대우전자 등의 가전 제조업체는 각 전속대리점을 통하여 자사 제품의 80 ~ 90%를 판매하였고, 그 외는 백화점을 통해 판매하였다.

나) 가전 양판점의 성장기(1990년대 후반 ~ 2000년대 중반)

10 1990년대 후반 IMF 외환위기가 발생하면서 국내 경기가 급격히 악화되었고 제조업체의 전속대리점 경영도 크게 악화되었다.

---

3) 피심인, 에스와이에스리테일의 '전자랜드', 삼성전자판매(삼성전자의 자회사), 하이프라자(엘지전자의 자회사)를 지칭한다.

11 한편, 1997년 대형유통매장의 설립이 허가제에서 등록제로 전환되었고, 이 시기 오픈프라이스(Open Price) 제도가 점차 도입되기 시작하면서 상품 판매가격을 유통업체가 자율적으로 정할 수 있는 기반이 조성되었다.

12 이러한 제도 변화를 계기로 가전 양판점과 대형유통업체들은 제조업체의 간섭에서 벗어나, 대량구매를 무기로 낮은 가격에 제품을 확보하여 경쟁력 있는 가격으로 가전제품을 판매할 수 있게 되었다.

13 1990년대 후반의 경제 환경과 정책의 변화로 19990년대 중반에 5,000여개에 이르던 제조업체 전속대리점은 2000년에는 2,000여개로 급감하였고, 대형유통업체인 가전 양판점이 크게 증가하였다.

14 이에 가전 제조업체는 전속대리점의 숫자는 줄이고 고급스러운 이미지의 대형 직영점을 설립하여 대형유통업체와의 차별화를 시도하였다.

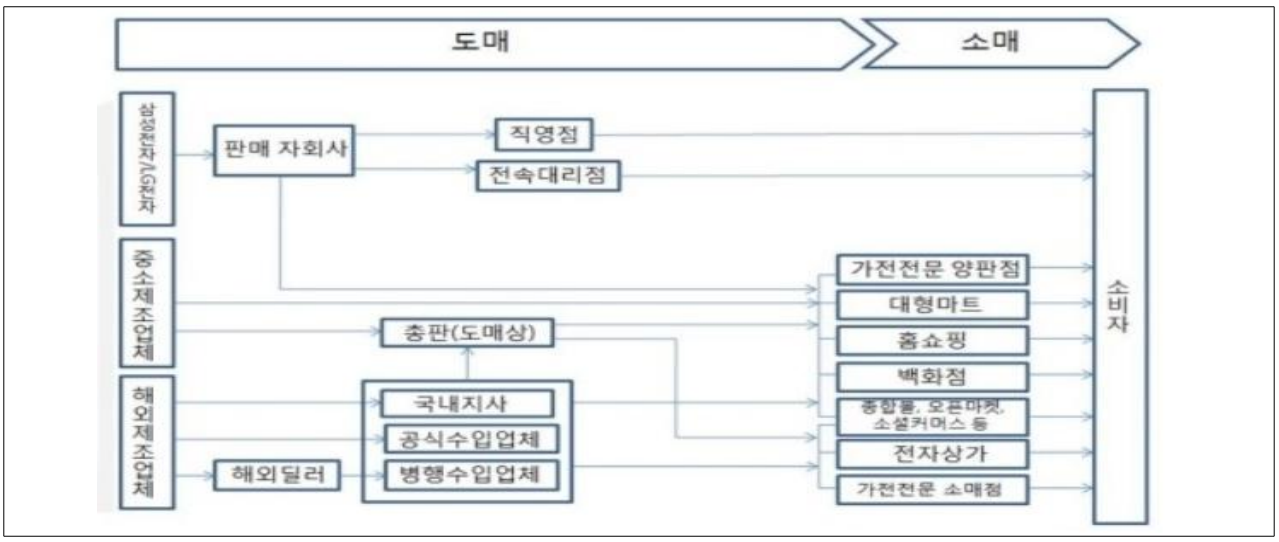
다) 가전유통 빅4의 정립기(2000년대 중반 이후)

15 2000년대 전후로 급격한 변화를 경험한 가전유통업계는 점차 안정화되면서 2000년대 중반부터는 가전 제조업체인 삼성전자와 엘지전자가 유통하는 유통망과 가전 양판점인 피심인과 전자랜드의 양대 유통망이 힘의 균형을 이루어가는 양상을 보이고 있다.

3) 가전유통 경로

16 우리나라 가전의 유통경로는 아래 <표 3>과 같이 제조업체를 중심으로 한 경로와, 가전 양판점인 피심인과 전자랜드를 중심으로 하는 유통경로, 그 외 유통경로로 나눌 수 있다.

<표 3> 우리나라 가전제품 유통경로



* 자료출처: 박찬욱, 「한국의 소매업태 및 업종별 유통경로」, 2014

가) 제조업체 중심의 유통경로

17 제조업체의 판매자회사(삼성전자판매, 하이프라자)는 직영점과 전속대리점을 통하여 가전제품을 유통하고 있는데, 최근에는 지속적으로 직영점의 비율이 높아지고 있는 추세이다.

18 최근에는 가전 양판점의 성장에 대항하기 위하여 직영점을 중심으로 하는 자체 유통망 구축에 더욱 적극적으로 임하고 있는데, 이는 유통에서 힘을 잃으면 제조업체의 입장에서는 유통업체와의 가격 협상력이 약화되어 수익성이 악화될 수 있기 때문이다.

나) 가전 양판점 중심의 유통경로

19 피심인과 전자랜드 같은 가전 양판점은 제조업체의 직영점이나 전속대리점과는 달리 다양한 제조업체의 상품을 취급한다.

20 가전 양판점은 가전 하나의 카테고리 내 다양한 상품을 한 장소에서 원스톱

으로 가격·품질을 비교하면서 선택할 수 있는 것을 특징으로 하며, 광고 마케팅에 주력하여 소비자 인지도를 높인 결과 단기간에 전국적인 판매망을 구축하였다.

21 피심인은 삼성전자, 엘지전자, SK매직 등의 국내업체를 비롯하여 소니, 하이얼, 필립스 등 2017년 말 기준으로 752개 납품업자로부터 제품을 공급받고 있다.

다) 기타 유통경로

22 그 외 기타 가전 유통경로는 도매상 역할을 하는 해외제조업체의 총판, 해외브랜드를 수입하는 국내법인, 공식수입업체, 병행수입업체 등을 통해 백화점, 대형할인점, 홈쇼핑, 전자상가 등 소매점으로 납품되는 유통경로가 있다.

23 백화점은 제조업체가 직접 가전 매장을 운영하며, 그 대가로 일정비율의 수수료를 지급하는 형태로 가전제품을 판매하고 있다. 타 유통업종과 비교할 때 가전제품 외 의류, 잡화 등 풍부하고 다양한 상품 구색을 갖춘 장점이 있으나 가전제품의 평균가가 높고 제품의 비교구매를 위한 다양성이 상대적으로 떨어진다.

24 대형할인점(대형마트)는 주로 식품, 생필품을 주력으로 하는 종합소매점이며, 원스톱 쇼핑이 가능하고 저렴한 가격, 방문의 편리성에서 경쟁력이 있으나 상품구색의 다양성이 전문 가전매장에 비하여 떨어진다.

25 전자상가는 1980년대 중후반에 형성되기 시작하였으며, 한 장소에서 수백 개의 매장을 방문할 수 있다는 점 때문에 한 때 크게 성장하였으나 2000년대 들어서 전문 가전매장의 증가, 온라인 쇼핑 활성화 등으로 상품구색, 쇼핑의 편의성, 품질에 대한 신뢰성, 가격 경쟁력 등이 저하되면서 쇠락의 길을 걷고 있다.

26 온라인 쇼핑몰, TV홈쇼핑 등 무점포 매장은 종합 쇼핑몰 또는 가전 전문 쇼핑몰의 형태로 운영되고 있다. 소비자가 제품을 직접 보고 구매하는 것이 아니기 때문에 전문적인 설명, 품질의 정확한 확인이라는 측면에서는 다른 유통채널에 비해

경쟁력이 떨어지나 가격 경쟁력이 우수하며 스마트폰의 발달로 무점포 매장을 통한 제품 판매 비중이 증가하고 있는 추세이다.

4) 가전유통시장 현황

27 국내 전체 가전 판매시장은 2014년 16.9조 원에서 2017년 22.2조 원으로 꾸준히 성장하고 있으며, 연도별 가전제품 판매액 증가 추이 등 현황은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 국내 가전제품 판매액 및 성장률 추이

(단위: 조 원, %)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년
판매액	가전제품	16.9	17.8	19.8	22.2
	컴퓨터 및 통신기기	19.7	19.8	19.9	21.4
	합계	36.6	37.6	39.7	43.6
성장률		-	2.7	5.6	9.8

* 자료출처: 통계청

28 소비자 내부재 시장조사 전문기관인 GFK[4]에 의하면 국내 온·오프라인 전체 가전시장의 연간 총 매출액은 아래 <표 5>와 같이 2017년 기준 29.9조 원인데, 그 중 대리점, 가전 양판점, 백화점 등 오프라인을 통한 매출이 67.2%, 인터넷쇼핑몰 등 온라인을 통한 매출이 32.8%를 차지하고 있다.

<표 5> 유통채널별 가전시장의 매출 비중

(단위: 조 원, %)

구분			2014년		2016년		2017년	
			매출액	구성비	매출액	구성비	매출액	구성비
오프라인	대리점		14.0	43.3	10.6	35.8	9.4	31.5
	양판점	그 외[5]	7.9	24.5	8.0	27.0	8.3	27.9
		피심인	4.2	13.1	4.4	14.9	4.7	15.6
	대형마트		1.7	5.3	1.6	5.3	1.5	5.1
	백화점		0.7	2.2	0.7	2.5	0.8	2.7
	소계		24.3	75.3	20.8	70.5	20.1	67.2
온라인	오픈마켓		5.0	15.5	6.7	22.7	7.5	25.0

4) GFK(Growth From Knowledge Marketing Service Korea)는 소비자 내부재(가전, IT, 핸드폰 등) 분야 시장조사 전문기관이다.

	TV홈쇼핑	1.8	5.6	0.7	2.2	0.7	2.5
	인터넷쇼핑몰	1.2	3.6	1.4	4.6	1.6	5.3
	소계	8.0	24.7	8.7	29.5	9.8	32.8
합계		32.2	100	29.6	100	29.9	100

29 위 <표 5>에서 2014년과 2017년의 유통채널별 가전시장의 매출비중을 비교하면 전체 가전유통시장에서 대리점과 대형마트의 매출비중은 48.6%에서 36.6%로 12%p 감소한 반면 온라인쇼핑몰과 가전 양판점의 매출비중은 증가하였다.

30 또한, 가전 양판점의 빅4의 점포수 및 매출액 추이는 아래 <표 6>과 같으며, 피심인은 2017년 매출액 기준 약 44%의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 파악된다.

<표 6> 가전 양판점의 점포수 및 매출액 현황 (단위: 십억 원, %)

구분	점포 수 (2017. 12월)	매출액(점유율)		
		2015년	2016년	2017년
롯데하이마트	462개	3,896(48.4)	3,939(47.0)	4,099(44.3)
삼성전자판매	500여개	2,181(27.1)	2,207(26.3)	2,483(26.8)
하이프라자	390여개	1,453(18.1)	1,720(20.5)	2,088(22.6)
전자랜드	120여개	512(6.3)	523(6.2)	589(6.4)

* 자료출처: 금융감독원 전자공시시스템

다. 피심인 거래현황 및 판매전략

1) 거래현황

31 피심인은 2017. 12. 31. 아래 <표 7>과 같이 직매입거래를 하는 납품업자 251개, 특약매입거래를 하는 납품업자 451개 그리고 직매입과 특약매입거래를 함께 하는 납품업자 50개 등 752개 납품업자와 거래를 하고 있다.

5) GFK는 양판점에 피심인, 전자랜드 뿐 아니라 가전 제조업체의 유통망인 삼성전자판매의 직영점 및 하이프라자의 직영점을 포함하였다. 이하 피심인, 전자랜드, 삼성전자판매 직영점, 하이프라자 직영점을 통칭할 때에는 '가전 양판점 빅4'라 하며, 삼성전자판매 직영점 및 하이프라자 직영점을 통칭할 때에는 '2개사 직영점'이라 한다.

<표 7> 피심인 거래형태 및 현황

(단위: 백만 원, 개)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년
납품업자 수	전체				
	직매입				
	특약매입				
	직매입+특약매입				
매입 대금	전체				
	직매입				
	특약매입				

32 피심인은 아래 462개 판매점을 모두 직영으로 운영하고 있으며, 온라인 판매도 겸하고 있다.

<표 8> 피심인 판매점 현황

(단위: 개)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
점포 수	436	440	457	462

2) 판매전략

33 피심인은 기존 상품 대비 가격 경쟁력을 높인 '전용모델[6]'을 도입하고 다양한 브랜드의 제품을 구비하는 방식으로 삼성전자 등 제조업체의 전속 판매점과 차별화를 추구하고 있다.

34 피심인은 판매 상품에 대한 정확한 정보를 고객에게 전달하기 위하여 판매사원을 대상으로 사내 자격증인 '세일즈마스터' 제도를 운영하고 있는데, 상품의 지식뿐 아니라 매장관리 실무, 회사 정책에 대한 이해도 등을 함께 평가하여 1 ~ 3급으로 나누어 자격을 부여하고 있으며 자격 취득 시 승진 가점을 부여하고 있다.

6) 삼성전자 및 엘지전자는 국내에서 가전 신제품을 출시할 때 모든 유통채널에 공통적으로 공급하는 '공용모델', 자신들의 판매 자회사 및 백화점에 공급하는 '전속모델', 그리고 가전 양판점이나 대형마트 등에 공급하는 '양판모델'로 구분하여 출시하고 있다. 이는 유통 채널별로 소비자가 원하는 제품의 특성 및 가격대가 차이가 나지만, 같은 제품에 대하여 유통 채널별로 판매가격의 차이가 커지면 해당 판매처는 물론 소비자 불만이 커지기 때문에 유통채널별 맞춤형 상품을 공급하는 전략인 것이다. 피심인의 경우 2014년경부터 자신들에게 공급되는 양판모델에 대해서 소비자 선호도를 반영하여 주로 특정한 외관 디자인 및 재질 등을 변경하여 매입 단가를 낮춘 피심인 전용모델을 납품해 줄 것을 제조사에 요청하여 공급받고 있다.

35 피심인은 온・오프라인 유통 채널을 연계하는 '옴니 스토어'와 프리미엄 체험형 매장을 확대하고, 전국 익일 무료배송 및 총알배송 서비스 등을 도입하여 최근 온라인 쇼핑 확대 추세 속에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 납품업자의 종업원 부당 사용행위

1) 인정사실 및 근거

가) 기초사실

36 피심인은 2017년 12월 말 기준 전국 462개 판매점에 0,000명의 피심인 직원과 0,000명의 납품업자 종업원을 파견받아 근무하게 하고 있다.

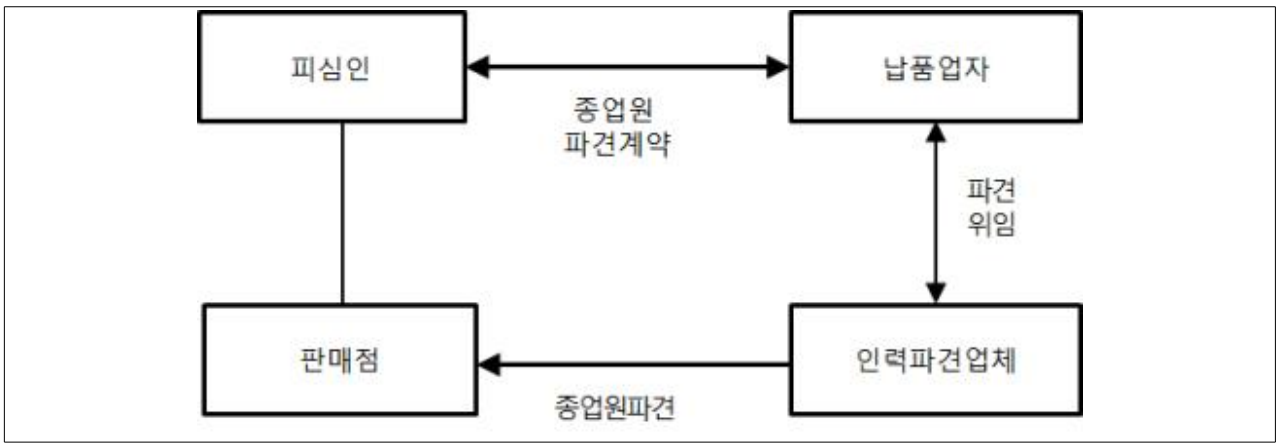
37 피심인은 납품업자의 종업원을 파견받는 경우 납품업자로부터 종업원 파견범위, 지원에 따른 예상이익 및 예상비용 등이 기재된 '종업원 파견 요청서'를 제출 받고, 상품거래 기본계약서의 부속 합의서의 형태로 해당 납품업자와 종업원 파견약정서를 체결하고 있다. 합의서에는 파견 인원수, 업무내용, 근무시간 및 근무기간, 인건비 부담[7] 등의 내용이 기재되어 있다.

38 다만, 납품업자의 종업원은 납품업자의 위임에 따라 인력 파견업체가 실질적으로 파견 종업원을 고용하여 피심인의 각 판매점에 파견하고 있다. 즉, 파견종업원의 고용계약은 인력파견업체와 종업원 간에 체결되며, 납품업자는 파견업무 위임에 따른 수수료 및 해당 종업원의 인건비를 인력파견업체에 지급하고 있다.

---

7) 파견 종업원의 인건비 부담은 납품업자가 100% 부담하는 것으로 기재되어 있으며, 실제로 이 사건과 관련하여 파견 종업원의 인건비는 모두 납품업자가 부담하였다. 다만, 심사보고서 소갑 제25호증(이하 심사보고서 소갑 제0호증은 '소갑 제0호증'이라 기재한다)에 따르면 일부 납품업자들은 이 사건 위반행위 기간 동안 자신이 부담한 인건비의 부담내역 일부를 자료소실 등으로 제출하지 못하였다.

<표 9> 납품업자의 종업원 파견 구조



39 피심인이 납품업자 종업원을 파견 받는 형식은 1개 납품업자가 단독으로 종업원을 파견하는 방식(이하 '단독파견'이라 한다)과 2 ~ 3개 납품업자가 공동으로 인건비 등을 분담하여 종업원을 파견하는 방식(이하 '공동파견'이라 한다)으로 나뉜다. 공동파견의 경우 통상 피심인에게 납품하는 물량이 적어 비용 측면에서 단독파견이 어려운 중소 납품업자가 주로 활용하고 있다.

40 피심인은 판매점에 종사하는 직원 중 자신이 고용한 종업원에 대해서는 'SM(Sales Management)', 납품업자로부터 파견 받은 종업원에 대해서는 'SA(Sales Assistant)'라는 명칭으로 구분하고 있는데, 각 판매점별로 다소 차이는 있지만 SM과 SA의 구성 비율은 약 4:6으로 SA 직원이 더 많이 근무하고 있다.

41 피심인은 자신의 판매점에 종사하는 종업원에게는 SM 직원과 SA 직원을 구분하지 않고, 사원코드를 부여하고 있다. 다만, 피심인의 판매관리시스템인 '하이시스'에는 종업원의 사원코드에 파견일자, 소속 납품업자 등의 정보가 포함되어 있으며, 판매내역에는 해당 상품을 판매한 종업원의 사원코드와 상품명, 판매 수량 및 금액 등의 정보가 입력된다.

나) 행위사실

(1) 다른 납품업자의 상품 및 제휴서비스를 판매하도록 한 행위

42 피심인은 2015. 1. 1. ~ 2018. 6. 30. 동안 아래 <표 10> 및 <별지 2>와 같이 ○○○○○ 등 31개[8] 납품업자로부터 단독파견 형태로 00,000명[9]의 종업원을, 공동파견 형태로 000명의 종업원을 파견받아 그 종업원으로 하여금 자신이 소속된 납품업자의 상품(이하 '자사상품'이라 한다)뿐 아니라 다른 납품업자의 상품(이하 '타사상품'이라 한다)까지도 구분 없이 판매하도록 하였다.

43 피심인은 위 기간 중 파견 종업원을 통해 총 00,000,000,000천 원의 상품을 판매하였는데, 사원코드를 기준으로 파악한 바에 따르면 파견종업원이 자사상품을 판매한 실적은 0,000,000,000천 원(49.3%)이며, 타사상품을 판매한 실적은 0,000,000,000천 원(50.7%)에 해당한다[10].

<표 10> 납품업자의 파견종업원 판매실적 현황

(단위: 천 원)

구분	파견 종업원 수	판매실적			
		총판매금액 (A)	자사상품 (B)	타사상품	자사상품 판매비중(B/A)
단독파견					49.5%
공동파견					17.4%
합계					49.3%

44 또한 피심인은 동일한 기간 동안 납품업자의 파견종업원을 통하여 제품을 판매하면서 자신이 제휴약정에 따라 취급하고 있는 상조회사의 상조서비스 판매 혹은 신용카드회사의 카드를 발급하도록 하거나 휴대폰단말기를 판매하면서 통신서비스를 가입시킨 사실이 있다.

---

8) 단독파견 업체가 30개이고 공동파견(23건) 참여 업체가 10개인데, 공동파견 업체 중 ●●●●●를 제외한 ◎◎ 등 9개 업체는 단독파견도 하였기 때문에 중복되는 납품업자를 제외한 총 파견업체 수는 31개 이다.

9) 피심인 판매관리시스템인 '하이시스'에 등록된 파견종업원에 부여된 사번의 개수를 기준으로 파악한 것으로, 납품업자별로 해당 기간(2015. 1. 1. ~ 2018. 6. 30.)동안 사원코드가 부여된 누적 인원수의 합계이다. 다만, 피심인은 판매점 변경, 소속 파견업체의 변경 등으로 1명의 파견종업원에게 사원코드 2개가 부여된 경우나, 소속 납품업체가 제대로 변경되지 않은 경우도 일부 포함되어 있다고 한다. 따라서 사번의 개수와 실제 파견된 종업원 수는 다소 차이가 있을 수 있으나, 이하에서는 기술의 편의상 단독파견 종업원 수는 '0명', 공동파견 종업원 수는 '0명', 단독파견과 공동파견을 합친 종업원 수는 '0명'으로 기술한다.

10) 피심인 판매관리시스템 '하이시스'에 입력된 사원코드를 통해 확인한 정보이다. 다만, 각주 9)에서 설명한 바와 같이 피심인은 사원코드와 실제 파견된 종업원 사이에 차이가 있을 수 있으므로 사원코드를 기준으로 파악한 자사상품 및 타사상품에 대한 판매실적 현황이 실제와는 다소 차이가 날 수 있다고 소명하고 있다.

45 이를 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.

46 ① 피심인은 2015. 7. 23. ~ 2016. 12. 11. 기간 중에 대유위니아 등 19개 납품업자의 종업원 330명을 파견 받아 '킨텍스 롯데 블랙슈퍼쇼(BLACK SUPER SHOW)' 등 10건의 출장 판매촉진행사에 동원하였다. 아래 <표 11>의 동 행사 판매실적을 살펴보면, 각 납품업자의 종업원들은 자사상품은 물론이고 타사상품을 판매한 사실을 알 수 있다[11].

<표 11> 블랙슈퍼쇼 판매실적 현황(업체별)

11) 동 행사에 동원된 납품업자의 파견종업원의 인건비는 납품업자가 부담하고, 그 외 교통비, 식비, 판촉행사에 소요되는 사은품 비용, 광고비용 등은 피심인이 부담하였다.

<표 12> 블랙슈퍼쇼 판매실적 현황(종업원별)

47 ② 피심인 동대구지사는 2016. 2. 26. ~ 2016. 3. 6. 기간 중 '범어네거리 하이마트지점 매장리뉴얼 오픈행사'를 실시하면서 타 지점에 파견되어 근무 중이었던 납품업자의 종업원 50명을 동원하여 해당 종업원에게 자사상품 뿐만이 아니라 타사 상품까지 판매하도록 한 사실이 있다.

<표 13> 동대구지사 마○○ 사원 확인서 발췌

하이마트 동대구지사 소속 범어네거리하이마트지점은 2008. 9월경 영업을 개시하였으며, 2016. 2. 15. ~ 2. 25. 기간 동안 냉난방기 이설 전기공사(안테나 샵 공사) 후 리뉴얼 오픈행사를 진행했으며, 아래와 같이 타 지점에 소속되어 있는 파견직원(◇◇◇◇ 소속 방○○ 등 50명)들이 범어네거리하이마트지점에 주로 본인 브랜드 및 일부 타 브랜드 상품 판매에 투입되어 지원한 사실이 있습니다.

48 한편, 피심인 동대구지사장은 2018. 3월부터 각 판매사원의 판매실적 등이 포함된 '지사 현황자료'를 매월 작성하여 관리해 왔는데, 이 자료에는 납품업자의 파견종업원의 타사상품 판매실적, 판매능력 자격증[12] 취득 현황 등의 자료가 포함되어 있다.

12) 피심인은 파견종업원을 포함한 판매사원들의 판매능력 향상을 위해 본사 차원에서 개발된 교육프로그램인 '세일즈마스터'와 '친절마스터'를 운용하고 있었는데, '세일즈마스터'의 경우 판매사원이 해당 자격시험에 응시하여 자격증을 취득하면 일정한 수당(1급은 월 30만원, 2급은 월 20만원)을 지급하였다. 이후 피심인은 2018. 1월부터는 납품업자의 파견종업원에 대해서는 동 프로그램을 폐지하였다고 소명하였다.

<표 14> 동대구지사장 이○○ 확인서 발췌

2. … 판매자별 매출실적 자료에는 메이커(협력업체명), 2016년 ~ 2018년의 월평균 판매실적, 당월 매출실적, 각 브랜드별 판매비중, 상품의 할인율, 기타 중점관리상품 판매실적 등이 기재되어 있습니다. 판매실적은 점포의 매출전표를 전산시스템으로 입력하여 취합된 월별 매출실적을 바탕으로 작성됩니다. 매출 전표에는 상품의 판매자가 기재되어 있어 누가 어떤 상품을 판매하였는지 확인 할 수 있습니다.

49 ③ 피심인 원주지사는 각 소속 판매점의 직원별 상품판매 실적 현황과 2015년에 본사에서 중점 관리지표로 선정한 상조서비스, 안마의자 등의 상품에 대하여 납품업자의 파견종업원들의 판매실적을 파악하여 관리하였다.

<표 15> 원주지사 황○○ 대리 확인서 발췌

4. 판촉직원들은 담당 메이커에 상관 없이 하이프리드(상조 상품) 판매 업무 또한 담당하고 있으며, 하이프리드를 판매하는 경우 건당 판매 수당을 받는 것으로 알고 있습니다. 5. (붙임 1과 관련하여) 2015년도경 롯데하이마트 본사는 안마의자 판매대수를 중점관리 지표로 삼아 지사 차원에서 판매직원 별로 판매 실적을 파악한 사실이 있습니다. 안마의자의 경우 하이프리드와 같이 메이커에 상관없이 안마의자를 같이 판매한 사례가 있고, 이는 붙임1의 중점관리-안마의자의 수치와 같습니다.

50 예를 들어, 아래 <표 16>을 보면 담당이 'LG, SS, 대우, 만도, 건강기기, LGPC'로 기재되어 있는 직원들은 납품업자가 파견한 종업원인데 직원별로 제휴카드, 주요 메이커 판매비중, 중점관리(안마의자 등) 지표 등이 상세히 기재되어 있는 것을 알 수 있다.

<표 16> 원주지사 황○○ 대리 확인서 붙임 1 발췌

51 ④ 피심인의 2016. 4. 19.자 '4월 영업본부 사전 컨셉회의' 자료를 살펴보면 피심인이 파견종업원만을 지칭할 때 사용하는 'SA 사원', '메이커 사원' 또는 '파트너사 사원' 등의 표현이 아닌 '전직원 실적관리' 혹은 '직원별 실적관리'와 같은 표현이 다수 등장[13]하는데, 피심인이 자신의 정직원 뿐 아니라 파견종업원의 판매실적까지도 관리하였다는 사실을 알 수 있다.

52 아울러 피심인 인천지사는 아래 <표 17>과 같이 '메이커별 상품교육의 날'을 정하면서 '각 메이커 사원과 그 외 사원들 Q&A식 토의(판매부장 진행)'방식으로 상품교육을 진행하였는데, 이를 통해 피심인이 파견종업원의 소속을 구분하지 않고 상품교육을 실시하였으며 더 나아가 타사상품까지도 판매하도록 한 사실을 알 수 있다.

<표 17> 4월 영업본부 사전 컨셉회의 자료(인천지사) 발췌

구 분	상세 내용
상품교육	▣ 메이커별 교육의 날 설정 지점 자체 메이커별 상품교육의 날 ▶ 지사에서 설정 삼성 Day, LG Day, 동부대우 Day, 만도 Day 등 메이커명 + Day로 명명 교육 진행 방식 : 단순한 설명식(X) ▶ 각 메이커 사원과 그 외 사원들 Q&A식 토의 (판매부장 진행) 교육 종료 후 교육 진행 녹음파일 지사 송부 ▶지사 확인 - 5월 인천지사 메이커별 자체 상품교육 일정 -

월	화	수	목	금	토	일
						1
만도 DAY 2	3	대우 DAY 4	5	6	삼성 DAY 7	LG DAY 8
쿠쿠 DAY 9	10	쿠첸 DAY 11	12	13	LG DAY 14	삼성 DAY 15
린나이 DAY 16	17	동양매직 DAY 18	19	20	삼성PC DAY 21	LGPC DAY 22
23	24	25	26	27	LG DAY 28	삼성 DAY 29

53 또한, 피심인 서대구지사는 아래 <표 18>과 같이 파견종업원의 자사상품 판매 비중이 '극도로 높은 경우' 그 사유를 파악하여 타사상품에 대한 '판매실기 방지' 계획을 수립하는 등 파견종업원이 자사상품 위주로만 판매하는 것에 대해 일정한 통제를 하였다.

13) 피심인의 강남지사, 제주지사, 인천지사, 서대구지사, 남부산지사, 경남지사 등의 발표자료에 따르면 '전직원' 또는 '직원별'과 같은 표현들이 등장한다.

<표 18> 4월 영업본부 사전 컨셉회의 자료(서대구지사) 발췌

54 ⑤ 피심인은 SA 운영과 관련하여 노무법인 '◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇'[14](이하 '◆◆◆◆'라 한다)으로부터 컨설팅을 받은 사실이 있다. 2018. 2. 5. ◆◆◆◆의 중간보고 자료에 의하면 피심인은 SA에 대하여 명령하고 그에 대한 성과를 관리 하고 있었음을 알 수 있다('상품판매와 관련된 지휘명령권한을 H(피심인)가 행사', 'SA 개별 KPI[15] 관리' 등). 즉, 피심인은 그동안 납품업자의 파견종업원을 관행적으로 자신의 소속 직원인 것처럼 상품 판매 업무에 종사하게 하였던 것이다.

14) 피심인은 2017. 11. 20. 납품업자의 파견종업원과 관련한 민원이 청와대 국민청원게시판에 제기되는 등 여러 경로로 표출되자, 노무법인 '◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇'과 '롯데하이마트 SA 및 근로시간 개선 프로젝트'에 대한 컨설팅 계약을 체결하였다.

15) 'Key Performance Indicate'의 약자로 주요 성과지표를 의미한다.

<표 19> ◆◆◆◆의 컨설팅 중간보고 내용 발췌

진단내용 종합

구분	운영현황	이슈사항	개선방안
채용	• 인력투입 요청을 H가 하고, 채용 결정 권한인 면접을 H가 실시	• 채용 주체는 메이커 혹은 인력업체임	H 채용 불개입
배치	• 전산시스템 사용을 위해 SA 고유 코드 부여 • SM, SA 구분 없이 혼재 근로	• 코드부여 주체가 H이므로 사용자성 인정 표지로 인식될 가능성	코드 구분 혼재 해소
근태관리	• 근무스케줄을 H가 작성하고 조정 • 근로시간, 휴일, 휴가 등 근태관리 주체가 H임	• SA의 근태관리 주체는 메이커 또는 협력업체가 되어야 함	근무스케줄 작성 주체 변경
교육	• CS, 제품교육, 법정교육을 H가 실시	• 법정교육, 업무 필수 교육 등은 근로계약상 사용자가 실시해야 함	기본 교육은 maker 또는 협력업체가 실시
업무지시	• 단체 카톡방을 사용하여 실시간 업무지시 • 상품 판매와 관련된 지휘,명령권한을 H가 행사	• 판매직원의 경우 별도 계약관계가 없더라도 지휘, 명령권한 행사자를 사용자로 판단한 사례 있음(NH 하나로마트 case)	업무지시 전면 차단
평가	• SA 개별 KPI 관리 • 매출에 대한 독려	• 실적관리, 성과관리가 구체적인 업무지시로 연결될 가능성 높음	H의 실적관리 배제
보상	• 기본적인 급여는 협력업체가 지급 • 다만, 기타 H가 지급하는 수당 다수 존재	• 직접 지급하는 수당이 임금으로 인식될 가능성 있음	판매격려 수당은 maker 또는 협력업체를 통해 지급
지원	• 소모품, 유니폼, 명함 등 H가 지급	• 업무 수행상 필요한 소모품 등을 계약상 근거 없이 지급하게 되면 불법파견 사용자성이 인정될 수 있음	소모품 등 지급 근거 마련
고객관리	• 판매에 대한 클레임 처리를 전체가 함께 수행	• 업무 혼재 발생	업무 구분 필요
퇴직	• 퇴직(이직 포함) 과정에 H가 관여	• 이·퇴직 과정에 H가 관여할 권한 없음	이·퇴직 개입 금지
기타	• SM을 포함한 대부분의 직원들이 SA가 H의 인력 혹은 정식 채용 전 단계의 직급 등으로 인식	• 상생을 위한 공동 업무 수행 협력자를 넘어 동일한 사업장내 동료 직원으로 인식하고 있어 문제됨	인식개선 필요

104-81-16860
롯데하이마트주식회사
대표이사 사장 이 동 우

(2) 자기의 업무에 종사하도록 한 행위

55 피심인은 2015. 1월 ~ 2018. 7월 기간 동안 납품업자의 종업원을 파견 받아 자신의 매장의 공용공간 청소, 인사도우미[16] 근무, 리뉴얼 점포의 타사상품 진열, 판촉광고물 배포 등 납품업자가 납품한 상품판매 및 관리와 무관한 피심인 자기의 업무에 종사하도록 한 사실이 있다.

56 이를 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.

57 ① 피심인 동대구지사는 2015. 1. 13. ~ 2018. 7. 15. 기간 동안 납품업자의 파견종업원에게 관할 판매점의 상품코너, 화장실, 휴게실바닥 등의 청소 업무에 종사하도록 한 사실이 있다.

16) 매장 입구에서 방문고객에게 인사를 하면서 출입문을 열어주고 고객이 원하는 상품코너 및 직원으로 안내하는 역할을 말한다. 피심인은 자신의 소속직원뿐 아니라 파견종업원까지 포함하여 순번을 정해서 인사도우미를 하도록 하였다.

<표 20> 피심인 동대구지사 마○○ 사원 확인서 발췌

당사는 2015. 1. 13. ~ 2018. 7. 15. 기간 동안 친절하고 청결한 매장을 만들기 위한 환경개선 목적으로 동대구지사 소속 모든 지점(침산지점, 경산지점, 만촌지점 등)에 대해 영업환경개선 활동(점포 내 상품코너 청소, 화장실 청소, 휴게실바닥 청소 등)에 대한 점검을 매주 실시하였습니다. 그 구체적인 세부 활동 현황은 별첨1~별첨3에서 보는 바와 같이 각 지점에 소속된 정직원 및 일부 파견직원들도 영업환경개선 활동을 위해 각 지점별 매장 내 상품별 매장코너, 화장실, 휴게실 바닥 등의 청소를 주 1회 하고 있습니다.

58 ② 피심인은 2016. 4. 7. 대표이사, 각 지사장 등 99명이 참석한 '지점손익 개선회의'에서 '청주롯데마트점의 인사도우미 운영 등'의 사례를 손익개선 우수사례로 소개하였다. 청주롯데하이마트점은 정직원(SM직원)이 3명, 납품업자의 파견종업원(SA직원)이 8명[17]이 근무하고 있었는데, 정직원과 납품업자의 파견종업원을 구분하지 않고 인사도우미를 운영하였다.

<표 21> 지점 손익개선회의 자료 발췌

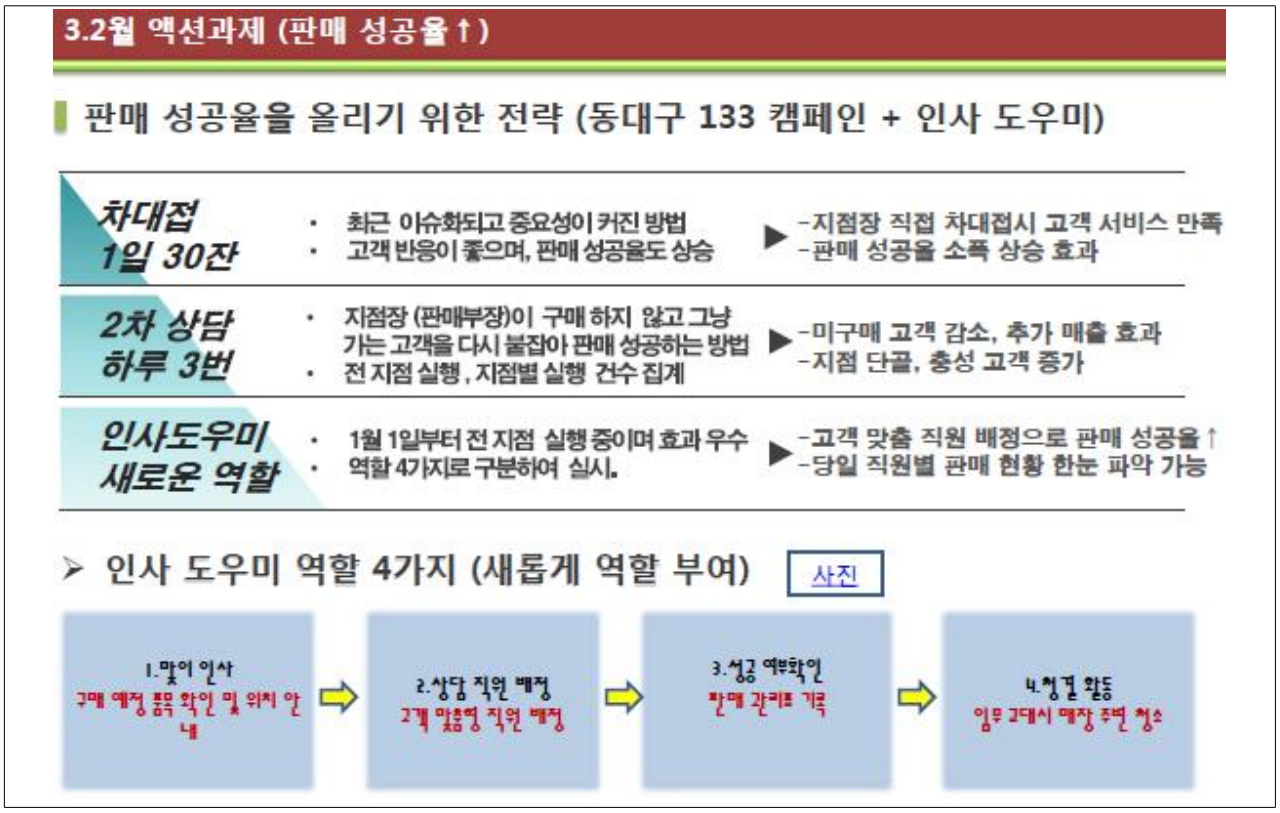
1. Back to the Basic : 인사도우미 정위치	2. Spot 시상안 운영
● 아무리 바빠도 인사도우미 운영 철저 - 안내(인사) 도우미 안내 없이는 출입 불가하다는 사명감 → "안녕하십니까? 어서 오십시오. 어떤 품목을 찾으세요?" 주단위 일정 수립 ⇨ 일단위 점검 - 수시 점검 ⇨ 인사도우미 정위치	● 일 매출 5백만원 이상 조기 퇴근 ● 정수기/안마의자 1대 판매 시 치킨 시상 ● 모바일 1대 권유시 3만원 상품권 시상 - 즉각적인 시행으로 직원의 체감도 향상 - 정해진 시상 이외도 지점장 판단 하에 SPOT성 시행 ※ 시상은 항상 많은 직원들 앞에서 칭찬과 함께 카톡방 공유 및 조회시간에 진행
3. 미구매 고객 관리	**4. 관촉은 우리의 무기 : 아는만큼 보인다.**
● 점장 믿음을 바탕으로 한 미구매 고객 관리 - 일단 의자에 앉히고 상담 / 기타사항은 점장이 책임 - 미구매 고객 발생 직전 점장 재상담 - 미구매 고객 발생시 미구매 대장 기입 후 해피콜 진행 상담일지 미구매대장 ⇨ 상담직원 1차해피콜 ⇨ 점장 2차해피콜	● 현대카드(롯데카드) 만드는 법을 점장이 직접 코치 - 발급할 수 있는 방법과 활용하는 방법을 가르침 ● 주말 / 주중 관촉 내용 직원 교육 - 토요일 전직원 관촉 테스트(지사 주관)시행 카드관촉 및 관촉안 교육/숙지 ⇨ 지속적인 교육/테스트

59 또한, 피심인 동대구지사는 2017. 1. 17. 작성한 '2월 매출목표 달성을 위한 지사(장)의 세부적인 실행전략' 자료에서, 인사도우미와 관련하여 '1월 1일부터 전 지

17) □□□□ 2명, ■■■■ 2명, △△△△ 1명, ◎◎ 1명, 기타 2명이다.

점 실행 중이며 효과가 우수'하다고 평가하면서, 인사도우미의 역할을 '업무교대 시 매장주변 청결활동 실시'로 확대하는 실행전략을 제시하였다.

<표 22> 동대구지사 매출목표달성 실행전략 자료 발췌



60 피심인 범어네거리 지점장도 2017. 8. 1. ~ 2017. 9. 15. 기간 동안 아침조회를 하면서 납품업자 파견종업원들에게도 인사도우미를 하도록 하거나 매장주변 청소 등을 한 사실을 인정하고 있다.

<표 23> 피심인 범어네거리 지점장 권○○ 확인서 발췌

1. … 저는 2017. 8. 1.부터 2017. 9. 15.까지 지점 점직원을 대상으로 아침 조회를 하였으며, 지점의 전일 목표실적 및 달성여부를 확인하고, 직원들에게 중점적으로 전달한 사항 및 당일 지점현황 등을 기재한 아침 조회 일지를 작성한 사실이 있습니다. 2. … 인사도우미는 하이마트 소속 직원 및 협력업체 소속 직원들이 모두 담당하엿으며, … 매장 오픈 전 직원들(협력업체 소속 판매직원 포함)이 매장 주변(주차장, 인도, 화단 등)을 청소하였는데 …

61 ③ 피심인 동대구지사는 2016. 3. 26. ~ 2016. 3. 30. 동안 칠곡하이마트지점의 인테리어 공사에 따른 상품 재배치 및 진열업무를 위해 율하지점 등 8개 지점에

파견되어 근무하고 있던 ■■■■ 등 5개 납품업자 소속 파견종업원 12명을 동원한 사실이 있다.

<표 24> 피심인 동대구지사 마○○ 사원 확인서 발췌

하이마트 동대구지사 소속 칠곡하이마트지점은 … 2016. 3. 26. ~ 3. 30. 기간 동안 내부 인테리어공사(안테나 샵 리뉴얼 공사) 후 2016. 3. 26. ~ 3. 30. 기간 동안 주로 본인 소속 브랜드 및 일부 타 브랜드 상품의 진열/DP업무 등을 아래와 같이 ▽▽▽▽▽, □□□□ 등의 소속 파견직원(송○○ 등 12명)들이 위 칠곡하이마트지점에 투입되어 지원한 사실이 있습니다.

62 ④ 피심인이 작성한 2017. 11. 23. '기업문화개선 관련 미팅 회의[18]' 내용을 보면 피심인은 파견종업원의 '면접, 이동 및 퇴사 등'에 관여하면서 '인사도우미, 재고조사, 진열 및 행사준비, 외부판촉 및 화장실 등 공동구역 청소' 등을 정직원과 동일하게 수행하도록 하고 있는 상황임을 인지하고 있음을 알 수 있다.

<표 25> 피심인 김○○ 매니저 확인서 발췌

3. 현재 지점에서 근무 중인 납품업자가 파견한 종업원(이하 'SA'라 함)에 대한 근무 문화에 대하여, … 지점 출입구 근처에서 대기하면서 고객 응대를 하는 도우미(이하 '인사도우미'라 함)을 운영함에 있어 롯데하이마트(주) 정직원(이하 'SM'이라 함)과 SA가 같이 근무하고 있으며, 재고조사, 행사준비, 외부판촉(현수막/전단 작업), 상품의 하차작업, 화장실 등 공동구역 청소시에도 SA가 SM과 같이 업무를 하는 것으로 파악하였습니다.

18) 피심인은 파견사원에 대한 잘못된 기업문화 개선 등을 위해 ◆◆◆◆에 노무개선 컨설팅을 의뢰하는 것 외 기업문화 개선을 위한 자체 TF팀을 신설하였고, 동 TF팀 주도 하에 수시로 회의, 기업문화 개선과제 공지, 순회 교육 등을 실시하였다.

<표 26> 기업문화 개선 관련 회의 내용 발췌

첨부2

경영총괄1팀장/김승근/2017.12.13 10

■ 기업문화 개선 관련 미팅 ■

● 일시 : 11/23(목), 16:00 / 3층 1+2회의실

● 미팅 내용

순번	구분	항 목	과 거 문 화 (현상황 설명)	노무법인 추가 질문	비 고
1	근태	채용, 이동, 퇴사	· 채용시 지점장 면접 · 이동, 퇴사시 지점장 관여	· 인원 충원시 프로세스는? · 이동/퇴사시 당사 관여정도는?	
2		휴무, 휴가, 연차	· 휴무 : 6회 · 휴가 : 사용O, 연차 일부사용 (파트너사별 기준 상이)		
3	운영	교육 (입문교육/세일즈/친절마스터)	· 입문교육 : 지사1일 · 세일즈마스터 : 수당지급 O · 친절마스터 : 수당지급X	· 입문교육 내용은? · 세마/친마가 의무인지? · 세마/친마의 취득 프로세스는?	
4		개인 목표/실적관리 (KPI 포함)	· 개인별 월목표부여 · 개인/팀별대항 등 실적관리	· 개인 실적관리를 당사도 하고, 파트너사도 하는지?	
5		인센티브 품목 추천판매 (하프, 정수기, 제휴카드)	· 권유판매 실적 관리중		
6		메이커 조인	· 지점장이 주도적으로 연결 (파트너사합의)	· 보통 1/N직원이라 부르는데 어떻게 운영중인지?	
7	업무	인사도우미/조회 세일즈툴/하이시스권한	· 인사도우미 : 운영중 · 조회 : 매일 참석 · 세일즈툴 : 사용중 · 하이시스 : 일부조회권한 부여	· 세일즈툴이 무상지급인지? · 세일즈툴에 개별 로그인하는지?	
8		재고조사/POP작업/진열/행사준비(오픈지원)/외부판촉(현수막/전단)/서비스 입출고/1차배송 청소(화장실 등 공동구역)	· 정직원 동일 운영		대형점 청소용역 검토
9	기타	과거문화 개선 (결의대회/회의)	· 부진회의 / 단체행사 · 조기출근 / 석회	· 조기출근이 보통 몇시쯤?	

1/1

63 그 후 피심인은 2017. 12. 20. 지사장회의에서 파견종업원과 관련한 제도개선 '즉시 이행사항'으로 인사도우미 폐지, 실적관리 금지 등 9개 항목을 공지한 뒤 2018. 1. 24. 지사장회의에서 현수막 및 전단지 부착 업무 수행 금지, 소속 납품업자와 무관한 상품교육 금지 등 9개 항목을 추가로 공지하였다.

다) 인정근거

64 위와 같은 사실은 피심인 확인서(파견종업원)(소갑 제1호증), 파견종업원 판매실적 총괄내역(소갑 제2호증), 피심인 확인서(출장판촉행사)(소갑 제3호증), 출장판촉행사 업체별 판매내역(소갑 제4호증), 출장판촉행사 종업원별 판매내역(소갑 제5호증), 피심인 확인서(범어네거리점 판매지원)(소갑 제6호증), 피심인 확인서(동대구지사 지사현황)(소갑 제7호증), 피심인 확인서 발췌(원주지사)(소갑 제8호증), 피심인 회의자료 발췌(4월 영업본부 사전 컨셉회의)(소갑 제9호증), 컨설팅 중간보고자료(SA운영 합리화)(소갑 제10호증), 피심인 확인서 발췌(동대구지사 청소)(소갑 제11호증), 회의자료 발췌(4월 지점손익개선)(소갑 제12호증), 업무보고자료 발췌(동대구지사 매출목표 달성)(소갑 제13호증), 피심인 확인서(범어네거리 지점장)(소갑 제14호증), 피심

인 확인서(칠곡지점 리뉴얼)(소갑 제15호증), 피심인 확인서(기업문화 개선)(소갑 제16호증), 납품업자 인건비 내역(심사관 파악 및 작성)(소갑 제25호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 적용 요건

가) 관련 법규정

법 제3조(적용제외)

① 이 법은 대규모유통업자가 납품업자 또는 매장임차인(이하 "납품업자등"이라 한다)에 대하여 거래상 우월적 지위에 있다고 인정되지 아니하는 거래에 대하여는 적용하지 아니한다.

② 거래상 우월적 지위에 있는지의 여부는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 판단한다.

1. 유통시장의 구조
2. 소비자의 소비실태
3. 대규모유통업자와 납품업자등 사이의 사업능력의 격차
4. 납품업자등의 대규모유통업자에 대한 거래 의존도
5. 거래의 대상이 되는 상품의 특성
6. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제2호의 기업집단이나 하나의 대규모유통업자가 운영하는 유통업태의 범위

법 제12조(납품업자 등의 종업원 사용 금지 등)

① 대규모유통업자는 납품업자등으로부터 종업원이나 그 밖에 납품업자등에 고용된 인력(이하 이 조에서 "종업원등"이라 한다)을 파견받아 자기의 사업장에서 근무하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 납품업자등과 사전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 파견조건을 서면으로 약정하고 파견된 종업원등을 해당 종업원등을 고용한 납품업자등이 납품하는 상품의 판매 및 관리 업무에 종사하게 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 대규모유통업자가 대통령령으로 정하는 바에 따라 파견된 종업원등의 인건비

를 비롯한 제반 비용을 부담하는 경우

2. 납품업자등이 종업원등의 파견에 따른 예상이익과 비용의 내역 및 산출근거를 객관적·구체적으로 작성하여 명시한 서면에 따라 대규모유통업자에게 자발적으로 자신이 고용한 종업원등의 파견을 요청하는 경우
3. 특수한 판매기법 또는 능력을 지닌 숙련된 종업원등을 파견받는 경우
4. 특약매입거래를 하는 납품업자등이 상시적으로 운영하는 매장에서 상품의 특성상 전문지식이 중요하다고 공정거래위원회가 정하여 고시하는 상품류를 판매·관리하기 위하여 종업원등을 파견받는 경우

② ~ ③ (생략)

나) 적용 요건

65 법 제12조 제1항 단서 조항에 따라 대규모유통업자가 납품업자 등의 종업원을 자신의 사업장에서 근무하게 할 수 있으려면, 우선 사전에 파견조건을 납품업자등과 서면으로 약정한 후 종업원을 파견 받아야 하고, 다음으로 해당 종업원을 고용한 납품업자 등이 납품하는 상품의 판매 및 관리 업무에 한정하여 종사하게 하여야 한다.

66 다시 말해, ① 사전에 파견 조건을 납품업자등과 서면으로 약정하지 않고 종업원을 자신의 사업장에 근무하게 하거나, ② 파견 받은 납품업자의 종업원을 납품업자 등이 판매하는 상품의 판매 및 관리 업무 이외의 업무에 종사하게 할 경우 법 제12조 제1항에 위반된다.

67 다만, 이에 대하여 논의하기에 앞서 법 제3조(적용제외)에 해당하는지 여부를 살펴본다.

3) 피심인의 위 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

가) 거래상 우월적 지위 성립 여부[19]

68 거래상 우월적 지위는 일방이 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 갖고 있으면 이를 인정하기에 충분하다. 이 때 거래상 지위가 있는지 여부는 유통시장의 구조, 소비자의 소비실태, 대규모유통업자와 납품업자 사이의 사업능력의 격차, 납품업자의 대규모유통업자에 대한 거래 의존도, 거래의 대상이 되는 상품의 특성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[20]

69 관련 법리에 비추어 아래의 사정을 종합하여 검토하면, 피심인은 거래상대방인 납품업자에 대하여 거래상 우월적 지위가 있는 것으로 인정된다.

70 첫째, 가전의 경우 다양한 제조사가 비슷한 성능의 제품을 출시하고 있고 소비자들은 다양한 제품을 비교·구매하려는 경향이 두드러지고 있는 가운데 피심인은 국내 가전 양판점 시장에서 점유율이 44%에 이르는 등 영향력은 점차 증대되고 있어 납품업자들은 자신의 매출을 유지하거나 신장시키기 위해서는 피심인과 계속적으로 거래를 유지하는 것이 중요하다.

71 둘째, 피심인은 2017년 말 기준 전국에 462개의 판매점을 운영하고 있으며 온라인 판매 서비스도 개시하는 등 납품업자 입장에서는 피심인이 보유한 규모의 유통망과 브랜드 인지도를 가진 대체거래선 확보가 용이하지 않아 피심인은 거래상대방을 선택하거나 거래조건을 설정함에 있어 자기에게 보다 유리한 조건을 설정할 수 있는 지위에 있다.

72 피심인은 삼성전자, 엘지전자 등 일부 대형 가전제조업체의 경우 피심인보다 매출액이 크고 해당 납품업자들은 피심인을 통한 판매비중이 미미할 뿐 아니라 사업능력 또한 피심인보다 우월하므로 거래상 우월적 지위가 인정되지 않는다고 주장한다.

73 살피건대, 일부 대형 가전제조업체가 가전시장에서 상당한 브랜드 인지도를

19) 피심인의 이 사건 모든 행위에 대한 '거래상 우월적 지위'에 대한 판단은 동일하므로 이하에서는 그 검토를 생략한다.
20) 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007두20812 판결 참고

가지고 있다 하더라도, 최근 여러 제품을 한 군데에서 비교 체험하여 구매하는 소비자들의 구매 행태 등을 고려할 때 피심인은 가전 양판 시장의 1위 사업자로 가전제조업체를 상대로 상당한 구매력을 행사하고 있으므로 거래상 우월적 지위에 있다고 판단된다. 법원도 대규모유통업자로 인정되면 납품업자에 대하여 거래상 우월적 지위가 인정될 개연성이 높고 다수 납품업자와 사이의 공통되는 사정들만으로 우월적 지위를 인정할 수 있다면 반드시 개별적인 납품업자별로 대규모유통업자와 사이의 개별적 사정을 따져서 판단해야 하는 것은 아니라고 판시하고 있다[21].

나) 사전에 서면으로 약정한 후 납품업자로부터 종업원 등을 파견 받아 자기의 사업장에서 근무시켰는지 여부

74 피심인은 법 제12조 제1항 제2호에서 규정하는 예외적 파견 허용 사유에 해당하는 납품업자로부터 종업원 파견에 따른 예상이익과 비용의 내역 및 산출근거를 구체적으로 명시한 파견요청 서면을 제출받고, 2015. 1. 1. ~ 2018. 7. 15. 동안 약 00,000명[22]의 종업원을 파견 받아 자기의 사업장에서 근무하게 하였다.

<표 27> 종업원 파견약정서 샘플

다) 납품업자가 판매하는 상품의 판매 및 관리 업무에만 종사하게 하였는지 여부

21) 서울고등법원 2019. 2. 3. 선고 2017누86226 판결 참고
22) 위 '1) 나) (2) 자기의 업무에 종사하도록 한 행위'의 경우 종업원의 구체적인 수는 파악되지 않으나 (1) 및 (2)의 행위 기간이 상당 부분 중복되고 피심인은 모든 종업원에게 관행적으로 자기의 업무에 종사하도록 한 바, 종업원 수는 (1) 행위를 기준으로 작성하였다.

75 위 1) 나)의 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 볼 때, 아래와 같은 점에서 피심인은 납품업자의 종업원을 파견 받아 납품업자가 납품하는 상품의 판매 및 관리 업무 이외의 업무, 즉 자신의 업무에 종사하도록 한 것으로 법 제12조 제1항 단서규정에 해당하지 않는 것으로 판단된다.

76 첫째, 피심인 자신이 직매입한 상품을 판매하는 업무는 피심인 자신이 하거나 법에서 허용하는 예외적인 경우에 한하여 납품업자의 종업원을 파견받아 상품의 판매 및 관리업무에 종사하도록 할 수 있는 것이므로, 납품업자의 종업원에게 피심인 자신이 직매입한 다른 납품업자의 상품을 판매하도록 한 행위는 법 제12조 제1항 단서규정에 해당하지 않는다[23].

77 둘째, 피심인이 직매입한 상품의 판매를 촉진하기 위하여 상조서비스 가입 및 신용카드 발급업무를 납품업자의 파견종업원에게 하도록 한 것은 피심인 자신의 업무에 종사하도록 한 행위이다. 상조회사 및 신용카드회사와 피심인이 판매하는 상품에 대한 소비자 할인혜택을 제공하는 내용의 제휴약정을 체결한 주체는 피심인이므로, 납품업자는 자신이 납품한 상품 이외에 제휴사의 상품(상조서비스 및 신용카드)을 판매할 이유가 없다.

78 셋째, 납품업자의 종업원이 휴대폰 단말기를 판매하면서 통신서비스를 판매하도록 한 것 역시 피심인 자신의 업무에 종사하도록 한 행위이다. 피심인은 SKT, KT 및 LGU+(이하 '통신3사'라고 한다)와 대리점 계약을 체결하고 휴대폰 단말기 및 통신서비스를 판매하고 있다. 통신3사와 계약체결 주체는 피심인이며 상품 판매에 따른 수수료도 피심인이 지급받고 있는바, 휴대폰 단말기 및 통신서비스의 판매는 납품업자가 판매하는 상품의 판매 및 관리와는 전혀 관련이 없다.

79 넷째, 고객이 매장에 진입할 때 인사도우미를 하도록 하거나 매장 공용공간 등을 청소하도록 한 행위는 피심인 자신의 일반적 관리 업무나 여타 업무에 종사하

23) 대규모유통업 분야에서 납품업자등의 종업원 파견 및 사용에 관한 가이드라인(공정거래위원회 예규 제235호), Ⅱ. 3. 참고

도록 한 행위이다.

라) 피심인 주장에 대한 판단

80 피심인은 ① 파견종업원들이 타사상품을 판매하는 현상은 소비자들의 다양한 제조사의 가전을 한꺼번에 구매하는 행태에 따라 자연발생적으로 생긴 현상으로 피심인이 '하게 한 것'이 아니며, ② 상조서비스 가입 및 신용카드 발급 업무의 경우 종업원들이 제휴업체에 정식 모집인으로 등록하고 판매 실적 등에 따른 수당을 지급받고 있으며, 판매하는 상품의 판매성공률을 높이기 위하여 종업원들이 해당 상품을 자발적으로 판매하고 있다고 주장한다.

81 살피건대, ① 피심인은 상품을 직매입하여 자신의 책임 하에 상품을 판매하는 자로서 원칙적으로 상품의 판매 및 관리업무는 피심인이 하여야 한다는 점, ② 피심인은 파견종업원 중 자사상품의 판매비중이 높은 직원을 중점적으로 관리하여 판매실기를 방지하는 등 파견종업원을 사실상 자신이 판매하는 모든 상품에 대한 판매업무를 수행하는 종업원처럼 근무하도록 한 점, ③ 종업원들이 상조서비스 가입 및 신용카드 발급 업무를 하기 위해서는 관련 법률[24] 등에 따라 모집인으로 등록하여야 하므로 종업원이 자발적으로 해당업무에 종사하였다고 보기 어려운 점, ④ 납품업자의 종업원을 파견 받은 후 자신의 편의에 따라 기타의 업무에 종사하도록 한 것은 예외적인 경우에 한하여 종업원을 파견 받아 사용하는 것을 허용한 법의 취지에 어긋나는 점 등을 고려할 때 피심인 주장은 이유 없다.

4) 소결

82 피심인의 위 1) 나)의 행위는 법 제12조 제1항에 위반되어 위법하다.

나. 연간거래기본계약서상 약정 없는 판매장려금 수취 행위

24) 여신전문금융업법 제14조의2 및 제14조의3에 따르면 신용카드회원은 금융위원회에 신용카드모집인으로 등록한 자만이 발급할 수 있다. 한편, 상조서비스의 경우 법률에서 정하고 있는 모집인 등록의무는 없다.

1) 인정사실 및 근거

83 피심인은 2015. 3월 ~ 2017. 6월 기간 동안 <별지 3>과 같이 ◁◁◁◁ 등 25개 납품업자와 직매입 거래를 하면서 연간거래기본계약[25] 체결 시 판매장려금의 종류, 명칭, 지급목적 및 지급횟수, 비율 또는 액수 등에 대한 약정을 하지 아니한 채[26] 성과장려금[27] 930,390천 원, 매대장려금[28] 1,334,162천 원(이하 '성과장려금 등'이라 한다) 총 2,264,552천 원을 지급받은 사실이 있다.

84 또한, 피심인은 2015. 1월 ~ 2017. 6월 기간 동안 <별지 4>와 같이 ◀◀◀◀◀◀◀◀ 등 65개 납품업자와 직매입 거래를 하면서 연간거래기본계약 체결 시 판매장려금의 종류, 명칭, 지급목적, 지급시기 및 지급횟수, 비율 또는 액수 등에 대한 약정을 하지 아니한 채 직원대상 판매 인센티브(이하 '판매특당'이라 한다) 16,084,744천 원을 납품업자로부터 지급받은 사실이 있다.

85 이러한 사실은 피심인 확인서(판매장려금)(소갑 제17호증), 성과장려금 등 미약정 내역(소갑 제18호증), 판매특당 미약정 내역(소갑 제19호증), 판매장려금 미약정 기본계약서 샘플(◁◁◁◁)(소갑 제26호증), 판매장려금 수취 약정서 샘플(◁◁◁◁)(소갑 제27호증), 판매특당 합의서 및 정산서 샘플(▷▷▷▷▷)(소갑 제28호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 적용 요건

---

25) 피심인은 납품업자와 체결하는 연간거래기본계약서의 별첨 '판매장려금의 약정서'에서 판매장려금을 성과장려금, 매대(진열)장려금, 신상품장려금, 오픈장려금으로 분류하면서 각 장려금별로 지급받는 목적 및 기준에 대하여 규정하고 있다.

26) 약정을 하지 않은 경우는 ① 장려금 약정이 아예 없는 경우(15개 업체), ② 장려금 약정에 대한 표준 문구만 존재하고 구체적인 내용은 공란인 경우(4개 업체), ③ 장려금 약정 자체는 존재하나 피심인이 수취한 장려금 종류와는 다른 장려금에 대한 약정만 있는 경우(6개 업체) 3가지 유형으로 구분된다.

27) 피심인이 납품업자와 매출 신장목표를 정하여 그 목표 달성 정도에 따라 지급받는 장려금으로서, '목표달성장려금', '성장장려금'이라 표현하기도 한다. 이하에서는 '성과장려금'으로 통칭한다.

28) 피심인이 납품업자의 상품을 매출증가 가능성이 큰 자리(매대)에 진열해 주는 대가로 받는 장려금으로서 매대 등급(S급, A급, B급, C급)에 따라 정해진 요율을 매출액에 곱하여 금액을 산정하는바, 통상 연간기본거래 계약 시 매대장려금 지급여부를 정하고 구체적인 진열기간, 진열상품, 지급금액 등에 대해 추가 약정을 통해서 정한다.

가) 관련 법규정

법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 7. (생략)
8. “판매촉진행사”란 명칭이나 형식에 상관없이 상품에 대한 수요를 늘려 판매를 증진시킬 목적으로 행하는 모든 행사 또는 활동을 말한다.
9. “판매장려금”이란 명칭에 상관없이 직매입거래에서 상품의 판매촉진을 위하여 연간거래 기본계약에 명시된 조건에 따라 납품업자가 대규모유통업자에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.
10. (생략)

법 제15조(경제적 이익 제공 요구 금지)

① 대규모유통업자는 정당한 사유 없이 납품업자등에게 자기 또는 제3자를 위하여 금전, 물품, 용역, 그 밖의 경제적 이익을 제공하게 하여서는 아니 된다.

② 제1항에도 불구하고 대규모 유통업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 연간거래기본계약의 내용으로 판매장려금의 지급목적, 지급시기 및 횟수, 판매장려금의 비율이나 액수 등의 사항을 납품업자와 약정하고 이에 따라 납품업자로부터 판매장려금을 받을 수 있다. 이 경우 판매장려금은 해당 거래분야에서 합리적이라고 인정되는 범위를 넘을 수 없다.

법 시행령[29] 제12조(판매장려금 지급에 관한 약정사항) 법 제15조 제2항에 따라 대규모 유통업자가 판매장려금을 받기 위하여 납품업자와 약정하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 판매장려금의 종류 및 명칭
2. 판매장려금의 지급목적, 지급시기 및 지급횟수
3. 판매장려금의 비율 또는 액수
4. 판매장려금의 결정기준 및 결정절차
5. 판매장려금의 변경사유, 변경기준 및 변경절차

29) 2017. 7. 26. 대통령령 제28211호로 개정되어 2017. 7. 26. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 ‘법 시행령’이라 한다.

나) 적용 요건

86 법 제15조 제2항의 위반행위가 성립하기 위해서는 ① 피심인이 법 제2조 제9호의 판매장려금을 받으면서 ② 법 제15조 제2항 전단 및 법 시행령 제12조 각 호의 법정 약정 사항을 갖추어 납품업자 등과 사전에 서면으로 약정한 사실이 없어야 한다.

3) 피심인의 위 2. 나. 1) 행위의 위법 여부

가) 판매장려금에 해당하는지 여부

87 피심인이 25개 납품업자로부터 수령한 성과장려금은 매출 신장목표 달성 정도에 따라 지급되는 것이며, 매대장려금은 상품의 매출증가 가능성이 큰 자리에 진열해 주는 서비스 대가로 지급되는 것으로 둘 다 그 목적이 직매입거래에서 상품에 대한 소비자 수요를 늘려 판매를 증진시키기 위한 것인바 법 제2조 제9호의 판매장려금에 해당한다.

88 또한, 65개 납품업자로부터 수령한 판매특당은 특정기간 피심인의 지사 또는 판매점에서 상품이 판매될 경우 지급되는 것으로, 이 역시 상품에 대한 수요를 늘려 판매를 증진시키는 목적으로 지급받은 것인바 법 제2조 제9호의 판매장려금에 해당한다.

나) 서면으로 약정을 체결하였는지 여부

89 피심인은 판매장려금에 해당하는 성과장려금, 매대장려금 및 판매특당을 수령하면서 연간거래 기본계약의 내용으로 판매장려금 지급에 관한 법정 사항을 약정한 사실이 없다.

다) 피심인 주장에 대한 판단

90 피심인은 판매특당은 납품업자가 자사 상품의 판매증대의 유인책으로 스스로 판매특장 지급조건을 설정하고 판매자가 이를 충족하는 경우에 지급되는 일종의 '시상금'으로 이는 민법상 '현상광고'에 해당하며, 피심인은 이를 단지 전달할 뿐이고 그 용도 또한 직원 복리후생 비용으로 제한되어 있으므로 피심인에게 귀속되는 경제적 이익이 아니라고 주장한다.

91 살피건대, ① '판매촉진'이란 명칭이나 형식에 상관없이 상품에 대한 수요를 늘려 판매를 증진시키는 것을 말하며, 이 사건 판매특당이 상품의 판매활성화, 판매확대를 목적으로 하는 것은 피심인이 제출한 자료[30]에 의해서도 확인되는 점, ② 경제적 이익 제공 행위에는 '자신이 부담하여야 할 비용을 거래상대방에게 전가하여 소극적으로 경제적 이익을 누리는 행위'도 포함되므로 피심인이 직매입한 상품의 판매를 촉진하기 위해 소요되는 비용, 자신의 직원들의 복리후생을 위한 비용[31]을 납품업자에게 전가한 행위는 경제적 이익 제공요구 행위에 해당하는 점, ③ 피심인은 해당 판매특당을 단지 전달하였을 뿐이라고 하나 주체적으로 '판매특당의 확대'를 통해 판매를 활성화 하고자 했던 정황이 확인[32]되는 점, ④ 피심인이 납품업자와 맺는 연간거래기본계약서 표준문구에 따르면 피심인도 판매특당이 판매장려금의 한 형태로 인식하고 있었음이 확인되는 점 등을 종합적으로 고려할 때 피심인 주장은 이유 없다.

30) 피심인이 제출한 소을 제13호증의2 및 소을 제13호증의3에 따르더라도 납품업자 또한 '판매특당'을 판매활성화, 판매확대를 위해 지급하는 것으로 인식하고 있다는 점을 확인할 수 있다.
31) 피심인은 판매특당이 목적이 판매지점 구성원들의 사기 진작, 후생복지 용도를 위한 것이라고 소명한바 있다(소갑 제19호증 참고).
32) 피심인 강서지사장이 2016. 1. 19. 영업정책회의에서 '프리미엄 상품을 대상으로 특당 및 시상 강화를 요청'한 것이 심의과정에서 심사관 자료를 통해 확인되었으며, 2016. 4. 19. 영업본부 사전 컨셉회의에서 피심인 인천지사가 판매직원 사기진작방안으로 판매특당을 활용하는 방안을 준비한 것이 확인되었다(소갑 제9호증 참고).

<표 28> 판매장려금 등 기본약정 일부 발췌[33]

2. 직원 대상 판매장려금의 지급과 처리 본 약정에 따른 판매장려금 등의 최종 수혜자가 실제 판매업무를 수행하는 갑의 매장 또는 매장 소속 직원인 경우(본 약정 제4조 제1항 표 중 "직원대상 판매 인센티브"), 을은 동 판매장려금을 갑에게 지급하고, 갑은 본 약정상의 기준에 따라 갑의 매장에 이를 배정하는 형태로 집행하기로 한다.

4) 소결

92 피심인의 위 1) 의 행위는 법 제15조 제2항에 위반되어 위법하다.

다. 물류대행 수수료 인상 관련 불이익 제공 행위

1) 인정사실 및 근거

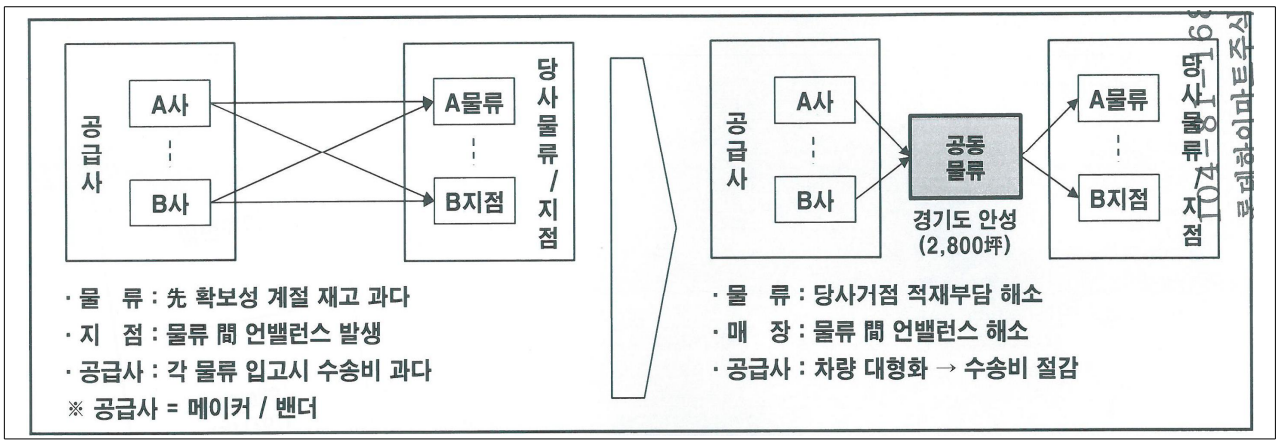
가) 기초사실

93 피심인은 2012. 9월 아래 <표 29>과 같이 납품업자의 상품 공급과 관련하여 물류전문업체에게 공동의 물류창고를 운영하고, 재고관리, 상품배송 등을 위탁하는 '공동물류' 방식[34]을 도입하기로 하였다.

33) 소갑 제26호증 참고

34) 피심인은 개별 지점(지점 물류창고)을 납품장소로 하여 발주를 하고 있는데, 기존에는 납품업자가 발주서의 개별 납품장소까지 물류비 전부를 부담하여 납품하였으나, 공동물류 방식 도입 이후에는 납품업자의 선택에 따라 공동물류 방식을 선택할 경우 해당 납품업자는 공동물류 창고까지만 직접 물류비를 부담하고 공동물류 창고에서 개별 점포까지의 물류(창고보관, 배송 등)에 대해서는 일정한 수수료를 지급하고 공동물류 업자에게 이를 대행하게 하고 있다.

<표 29> 공동물류 운영 방식



94 피심인은 2013. 9월 롯데로지스틱스[35]를 공동물류 업체로 선정하여 공동물류 업무를 위탁하고, 공동물류 방식을 원하는 납품업자[36]와 물류용역 대행계약을 체결하여 해당 납품업자의 물류용역 업무를 대행해 오고 있다.

95 이에 따라, 피심인은 롯데로지스틱스에게 공동물류 운영 업무 위탁에 따른 수수료(이하 '물류운용 용역비'라 한다)를 지급하고, 납품업자로부터는 물류용역 업무 대행에 대한 수수료(이하 '물류대행 수수료'라 한다)를 지급받고 있다.

나) 행위사실

(1) 2015년 물류대행 수수료 인상분 소급 적용

96 피심인은 2014년 8월 롯데로지스틱스의 적자누적에 따른 단가 인상 요청에 따라 2015년 1월까지 단가인상 협상을 진행하였다. 피심인은 롯데로지스틱스와 물류운용 용역비 단가를 기존 계약 대비 8.1% 인상하는 방안으로 협상이 마무리되자, 공동물류를 이용하는 납품업자에 대한 물류대행 수수료도 기존 계약 대비 총 9.1%를 인상하고 인상안을 2014년 9월부터 소급적용하기로 하였다.

35) 롯데로지스틱스의 현 사명은 롯데글로벌로지스이다. 이하에서는 기술의 편의상 '롯데로지스틱스'로 기재한다.
36) 공동물류는 자체 물류 운송체계가 갖추어지지 않은 중소 납품업자들이 주로 이용하였다.

<표 30> 물류대행 수수료 인상 품의서 발췌

97 이후 피심인은 2015년 3월 ▶▶▶▶▶ 등 45개[37] 납품업자와 물류대행 수수료가 기존 계약 대비 9.1% 인상된 안을 2014년 9월부터 소급적용하는 내용의 계약[38]을 체결하였다.

<표 31> 2015년 물류대행 수수료 인상 계약내역

구분	계약상대방	변경 계약 월	수수료 인상률	적용 기간	소급 기간
물류대행 수수료	납품업자	2015년 3월	9.1%	2014년 9월 ~ 2015년 8월	2014년 9월 ~ 2015년 2월

98 피심인은 계약을 체결하기 전인 2015년 1월부터 변경된 수수료 단가를 적용하여 <별지 5-1>과 같이 2015. 1월 ~ 2015. 3월 기간 동안 ▶▶▶▶▶ 등 45개 납품업자에 대하여 물류대행 수수료에 인상된 단가를 소급 적용하여 총 110,866,090원

37) 심사관은 ♤♤♤♤♤♤ 소(小)품과 대(大)품 물류이용을 구분하여 납품업자를 2개로 산정하였으나, 이는 정산담당자가 다른 것에 불과하므로 1개로 산정한다(소갑 제23호증 참고). 따라서, 2015년 물류대행 수수료 변경계약을 체결한 납품업자 수는 45개, 2016년 물류대행 수수료 변경계약을 체결한 납품업자 수는 73개, 2016년 물류대행 수수료 소급적용 정산 납품업자 수는 70개이다.

38) 피심인과 납품업자가 체결한 계약서에 따르면 '본 계약은 2013. 9. 1. ~ 2014. 8. 31.까지로 하며, 계약기간 만료 1개월 전까지 상대방에게 다른 의사를 표시하지 않은 경우 1개월간 자동 연장되는 것으로 한다'고 규정되어 있다.

의 수수료를 현금 또는 납품대금에서 공제하는 방식으로 수령하였다.

(2) 2016년 물류대행 수수료 인상분 소급 적용

99 피심인은 2015년 8월 롯데로지스틱스의 창고직 인건비 상승 등 원가인상에 따른 단가 인상 요청에 따라 2015년 12월까지 단가인상 협상을 진행하였다. 피심인은 롯데로지스틱스와 물류운용 용역비 단가를 기존 계약 대비 5.6% 인상하는 방안으로 협상이 마무리되자, 공동물류를 이용하는 납품업자에 대한 물류대행 수수료도 기존 계약 대비 총 5.0%를 인상하고 인상안을 2015년 9월부터 소급적용하기로 하였다.

<표 32> 물류대행 수수료 인상 품의서 발췌

100 이후 피심인은 2016년 2월 ▶▶▶▶▶ 등 73개 납품업자와 물류대행 수수료가 기존 계약 대비 5.0% 인상된 안을 2015년 9월부터 소급적용하는 내용의 계약[39]

39) 피심인과 납품업자가 체결한 계약서에 따르면 '본 계약은 2014. 9. 1. ~ 2015. 8. 31.까지로 하며, 계약기간 만료 1개월 전까지 상대방에게 다른 의사를 표시하지 않은 경우 1개월간 자동 연장되는 것

을 체결하였다.

<표 33> 2015년 물류대행 수수료 인상 계약내역

구분	계약상대방	변경 계약 월	수수료 인상률	적용 기간	소급 기간
물류대행 수수료	납품업자	2016년 2월	5.0%	2015년 9월 ~ 2016년 12월	2015년 9월 ~ 2016년 1월

101 피심인은 <별지 5-2>와 같이 2016. 2월 ♠♠♠♠ 등 70개[40] 납품업자에 대하여 물류대행 수수료에 인상된 단가를 소급 적용하여 총 82,015,178원의 수수료를 현금 또는 납품대금에서 공제하는 방식으로 수령하였다.

102 이러한 사실은 피심인 품의서(소갑 제20호증), 피심인 확인서(물류수수료 소급적용)(소갑 제21호증), 물류수수료 소급 적용 내역(소갑 제22호증), 물류수수료 소급 정산 내역(소갑 제23호증), 물류대행계약서 샘플(▶▶▶▶▶)(소갑 제24호증) 등을 통하여 확인된다.

3) 관련 법규정 및 적용 요건

가) 관련 법규정

법 제17조(불이익 제공행위의 금지) 대규모유통업자는 정당한 사유 없이 납품업자등에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. ~ 8. (생략)
9. 계약기간 중에 판매장려금의 비율 등 대통령령으로 정하는 계약조건을 변경하는 행위
10. 그 밖에 제1호부터 제9호까지의 규정에 준하는 것으로서 납품업자등에게 불이익을 주거나 이익을 제공하게 하는 행위

법 시행령 제13조(상품권 구입 요구 금지 등)

으로 한다'고 규정되어 있다.

40) 피심인은 당초 73개 납품업자에 대하여 인상단가를 소급적용하기로 하였으나, 3개 납품업자[♡♡♡♡♡♡♡♡♡, ♥♥♥♥♥♥♥, ◈◈◈]에 대해서는 수수료를 소급적용하지 않았다.

① (생략)

② 법 제17조제9호에서 "판매장려금의 비율 등 대통령령으로 정하는 계약조건"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 판매장려금의 비율 또는 액수
2. 특약매입거래 또는 위・수탁거래의 경우 상품판매대금에서 대규모유통업자가 공제하는 판매수익 또는 수수료

나) 적용 요건

103 법 제17조 제9호의 계약기간 중 계약조건을 변경하는 행위가 성립하기 위해서는 ① 판매수수료율 등의 계약조건을 계약기간 중에 변경하고, ② 그 행위에 정당한 사유가 존재하지 않아야 한다.

104 또한 법 제17조 제10호의 납품업자에게 불이익을 주거나 이익을 제공하게 하는 행위가 성립하기 위해서는 ① 제1호 내지 제9호에 준하는 것으로서 납품업자 등에게 불이익을 주거나 이익을 제공하게 하는 행위가 있어야하고, ② 그 행위에 정당한 사유가 존재하지 않아야 한다.

3) 피심인의 위 1) 행위의 위법 여부

105 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 피심인은 2015. 3월 및 2016. 2월 물류대행 계약을 체결하면서, 2014. 9월 ~ 2015. 2월 및 2015. 9월 ~ 2016. 1월 기간에 대해 변경된 계약조건을 적용하여 수수료를 추가로 수령함으로써 납품업자에게 불이익을 제공한 바 이는 법 제17조 제9호에 준하는 불이익을 제공한 것으로 볼 수 있으므로 법 제17조 제10호에 해당한다.

106 또한, 아래와 같은 점을 종합적으로 고려할 때 피심인의 행위에 정당한 사유가 인정되지 아니한다.

107 첫째, 물류대행 수수료를 인상하는 것은 원칙적으로 계약체결일 이후부터 적용하는 것이 타당할 것이나 피심인은 인상된 수수료를 소급적용하였다. 피심인과 납품업자가 체결한 물류용역 대행계약에 따르면, 계약기간 만료 1개월 전 상대방에게 다른 의사를 표시하지 않는 한 동일한 조건으로 계약기간이 연장되는 것으로 되어 있었는바 납품업자는 계약당시 및 거래기간 중 예측할 수 없었던 추가적인 비용을 부담한 것이다.

108 둘째, 물류수수료 인상 자체는 물류대행 업체인 롯데로지스틱스의 단가 인상 요청에 따라 불가피하였다 하더라도, 협상이 지연된 것은 납품업자의 귀책사유에 따른 것이 아니므로 납품업자에 대한 수수료 단가를 소급적용한 행위에 정당한 사유가 인정될 수 없다.

4) 피심인 주장에 대한 판단

109 피심인은 납품업자에게 물류수수료가 인상될 것이라는 사실을 사전에 고지한바 있고, 롯데로지스틱스에게 지급한 운용비가 납품업자로부터 추가로 수령한 수수료보다 더 크므로 부당이득을 취하지 않았다고 주장한다.

110 살피건대, 설명회를 개최한 일자는 2014. 12. 29. 및 2016. 1. 12. 로 소급적용 대상 기간의 시작 월인 2014. 9월 및 2015. 9월 보다 한참 이후이므로, 사전에 고지하였다는 사실만으로 납품업자의 동의를 얻었다고 보기는 어렵다. 또한, 피심인이 제출한 자료에 따르더라도 롯데로지스틱스와 계약갱신으로 인한 단가변경을 협의 중에 있음만을 알렸을 뿐 인상안이 소급 적용될 것이라는 것을 사전에 고지하였다고 보기는 어려우므로 피심인의 주장은 이유없다.

<표 34> 피심인이 제출한 자료[41]

롯데하이마트 주식회사

주소 : 137 - 837 서울시 강남구 삼성로 156 ☎ 02-2050-9843 FAX 050-2222-2751 담당 : 민형식 대리

문서번호 : LH영물기2 2015-05 2015.08.31

수 신 : 공동물류 상품공급사

참 조 : 롯데하이마트 상품팀

제 목 : 공동물류 운영용역사 계약갱신으로 인한 용역 단가 조정 사전협조안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사는 공동물류 운영용역사(롯데로지스틱스)와 계약갱신으로 인한 단가변경을 협의중 입니다.

3. 최종협의 완료 후 공급사 단가변경을 진행할 예정이오니 사전 양해 부탁드립니다.

4. 공급사 단가변경 예상 항목은 다음과 같습니다.

구분	내용
일반	입고비용, 컨테이너 및 차량 수작업 하차 비용
직사입	입고비용, 택배비용, 수작업 하차 비용
복화수송	지역별 단가

5. 운영용역사와 성공적으로 협상하여 공급사 단가인상이 최소화 될 수 있도록 노력하겠습니다.

6. 추후 단가 변경안 확정 후 공지 드리겠습니다.

111 또한, 피심인은 물류대행 수수료를 인상하면서 2015년에는 약 20%, 2016년에는 약 3.1%의 손익개선을 예상[42]하였는바 피심인이 동 행위로 인하여 손해를 보았다거나 부당이득을 취하지 않았다는 주장은 이유없다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

41) 피심인 제출 자료 소을 제15호증 참고
42) 소갑 제20호증 참고

112 피심인의 위 2. 가. 내지 다.의 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 행위의 재발 방지를 위하여 법 제32조의 규정에 따라 '향후 재발방지명령' 및 '시정명령을 받은 사실의 거래상대방인 관련 납품업자에 대한 통지명령'을 부과한다.

113 아울러, 피심인의 이 사건 행위는 위반행위의 수가 2개 이상이며 위반행위와 직접 관련된 납품업자가 30개 이상인 경우에 해당하여 대규모유통업에서의 공정한 거래질서에 미치는 효과가 중대하고 다수의 납품업자에 미치는 영향이 크므로 법 제35조 및 법 시행령 제28조, 대규모유통업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준 고시(이하 '과징금 고시'라 한다)[43]의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

114 다만, 위 2. 다.의 물류대행 수수료 인상 관련 불이익 제공 행위의 경우 물류업체와의 협상이 지연됨에 따라 위반행위가 발생한 측면이 있는 점, 수수료 인상이 있을 거라는 사실 자체는 납품업자에게 고지한 점, 피심인은 납품업자와 물류용역 대행계약을 체결하고 그 용역비를 물류업체에게 지급하고 있어 피심인이 실제로 동 행위로 인해 취득한 이익이 크다고 볼 수 없는 점 등을 고려할 때 대규모유통업에서의 공정거래질서 저해효과가 중대하다고 볼 수 없으므로 과징금을 부과하지 않기로 한다.

나. 과징금 산정

1) 관련 납품대금 등

115 관련 납품대금이란 위반사업자가 위반행위를 한 기간 동안 구매한 관련 상품의 매입액 또는 이에 준하는 금액을 말한다. 관련 납품대금을 산정함에 있어서 관련 상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구

43) 위 2. 가. 및 나. 행위는 각각 하나의 위반행위로 보아 각 위반행위 종료시의 과징금 고시 제2017-20호 및 제2016-9호를 적용한다. 다만, 과징금 고시 제2017-20호의 부칙 제3항에 의거 'Ⅳ. 2. 행위 및 행위자요소에 의한 조정' 및 'Ⅳ. 3. 부과과징금의 결정'의 개정규정은 과징금 고시 제2017-20호를 적용하고, 과징금 고시 제2018-14호 부칙 제2항에 의거 [별표] 세부평가 기준표의 개정규정은 과징금 고시 제2018-14호를 적용한다.

체적으로 판단한다.

116 피심인의 '2. 가. 납품업자의 종업원 부당 사용 행위'의 경우 위반행위 기간 동안 위반행위로 인하여 직·간접적으로 영향을 받는 상품이나 매입액의 범위를 특정하기 곤란하고, 납품업자가 부담한 종업원 인건비 및 그 중 법위반행위로 인한 위반금액을 산정하기 곤란하므로 법 제35조 제1항 단서 규정을 적용하여 정액과징금을 부과한다.

117 피심인의 '2. 나. 연간거래기본계약서상 약정 없는 판매장려금 수취 행위'의 경우 관련 납품대금의 산정은 곤란하나, 위반금액의 산정이 가능하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 나. 단서규정[44]에 따라 산정기준 금액을 정한다.

2) 산정기준

가) 납품업자의 종업원 부당 사용 행위

118 피심인이 납품업자의 종업원을 파견받아 자기의 업무에 종사시킨 행위는 피심인 자신이 부담해야 할 비용을 관행적으로 납품업자에게 전가해 온 것으로 위반행위의 내용과 정도를 고려할 때 '매우 중대한 위반행위'로 보고 이에 해당하는 부과기준금액의 범위(3억 원 이상 5억 원 미만) 내에서 450백만 원을 산정기준 금액으로 정한다.

나) 연간거래기본계약서상 약정 없는 판매장려금 수취 행위

119 관련 납품업자 수 및 판매장려금 수취금액이 상당한 점, 피심인은 관행적으로 자신의 상품의 판매를 촉진하기 위한 비용을 납품업자에게 전가한 점 등을 고려할 때 '매우 중대한 위반행위'로 보고 이에 해당하는 부과기준율을 적용한 <표 35>

44) 과징금 고시 Ⅳ. 1. 나. 관련 납품대금 또는 관련 임대료에 위반금액의 비율을 곱한 후, 위반행위 중대성의 정도별 부과 기준율을 곱하여 산정기준 금액을 산정한다. 다만, Ⅱ. 11.에 따라 위반금액의 산정은 가능하나 관련 납품대금 또는 관련 임대료의 산정이 곤란한 경우에는 위반금에 위반행위 중대성의 정도별 부과 기준율을 곱하여 산정기준 금액을 산정한다.

기재의 금액을 산정기준 금액으로 정한다.

<표 35> 판매장려금 수취 행위 산정기준

(단위: 천 원, VAT 제외)

적용고시	위반금액(A)[45]	부과기준율(B)	산정기준 금액(A×B)
제2016-9호	18,349,296	70%	12,844,507

3) 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정[46]

120 위 2. 가. 위반행위는 산정기준을 정하는 과정에서 위반기간이 고려되지 않은 경우로 위반기간이 3년을 초과하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. (1)에 따라 산정기준의 100분의 50을 가산한다.

121 이에 따른 조정금액은 아래 <표 36>과 같다.

<표 36> 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정금액

(단위: 천 원)

위반행위	산정기준	가중・감경	조정금액
종업원 부당 사용 행위	450,000	50% 가중	675,000
약정 없는 판매장려금 수취 행위	12,844,507	해당 없음	12,844,507

4) 부과과징금의 결정

122 피심인의 위 2. 가.의 행위는 관련 납품대금 및 위반금액의 산정이 곤란한 경우로서 정액과징금을 부과한바 법 제35조 제1항 단서[47]를 적용하고, 위 2. 나.의 행위는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 나. 단서규정에 따라 산정기준 금액을 산정하였으므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 규정[48]을 적용하여 총 1,000백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

45) 과징금 고시 Ⅱ. 11. 위반금액 규정에 따라 위반금액은 '허용된 범위를 넘어서 대규모유통업자가 수취한 판매장려금액'이다.
46) 각각의 가중비율의 합에서 각각의 감경비율의 합을 공제하여 산정된 비율을 산정기준에 곱하여 산정된 금액을 산정기준에 더하거나 빼는 방법으로 한다.
47) 법 제35조 ① 공정거래위원회는 … 규정을 위반한 대규모유통업자에게 대통령령으로 정하는 산출방식에 따른 납품대금이나 연간 임대료를 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액을 산정하기 곤란한 경우 등에는 5억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.
48) 과징금 고시 Ⅳ. 3. Ⅳ. 1. 나.의 단서에 따라 산정기준 금액을 산정한 경우에는 5억원을 초과하지 아니하는 범위에서 부과과징금을 결정한다.

<표 37> 부과과징금 결정

(단위: 백만 원)

위반행위	조정금액	5억 한도	부과과징금
종업원 부당 사용 행위	675	○	500
약정 없는 판매장려금 수취 행위	12,844	○	500
합 계			1,000

4. 결론

123 피심인의 위 2. 가. 내지 다.의 행위는 각각 법 제12조 제1항, 제15조 제2항, 및 제17조에 위반되므로 동 행위에 대한 시정명령은 법 제32조를, 2. 가. 및 나.의 행위에 대한 과징금 납부명령은 법 제35조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 12월 29일

의 장 위 원 김 형 배

위 원 신 영 호

위 원 김 봉 석

<별지 1>

통지 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 롯데하이마트 주식회사는 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같은 내용의 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 납품업자로부터 파견 받은 종업원을 해당 납품업자가 납품하는 상품의 판매 및 관리 업무에 속하지 않는 업무에 종사하게 하거나 자신의 매장 공용공간 청소, 인사도우미 근무, 리뉴얼 점포의 타사 상품 진열 작업, 판촉광고물 배포 작업 등 피심인 자신의 고유 업무에 종사하게 하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 직매입거래에서 연간거래 기본계약의 내용으로 판매장려금 지급목적, 지급시기 및 횟수, 판매장려금의 비율이나 액수 등의 사항을 납품업자와 약정하지 않고 판매장려금을 지급받는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 납품업자의 물류업무를 대행하고 지급받는 수수료와 관련하여 수수료 단가 인상분을 소급적용함으로써 납품업자에게 불이익을 제공하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2020년 월 일

롯데하이마트 주식회사
대표이사 ㅇ ㅇ ㅇ (인)

<별지 2> 납품업체별 파견종업원 판매실적 현황

(단위: 명, 천 원, VAT제외)

연번	납품업자명	파견 종업원 수	파견 종업원의 판매실적			자사상품 판매비중 (B/A)
			총 금액(A)	자사 상품금액(B)	타사 상품금액	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
단독파견 소계(a)						
31	(공동)					
32	(공동)					
33	(공동)					
34	(공동)					
35	(공동)					
36	(공동)					
37	(공동)					
38	(공동)					

39	(공동)					
40	(공동)					
41	(공동)					
42	(공동)					
43	(공동)					
44	(공동)					
45	(공동)					
46	(공동)					
47	(공동)					
48	(공동)					
49	(공동)					
50	(공동)					
51	(공동)					
52	(공동)					
53	(공동)					
공동파견 소계(b)						
합계(a+ b)						

<별지 3> 성과장려금등 수취현황

(단위: 천 원, VAT제외)

연번	납품업자	장려금 종류	수취기간	수취금액	연간거래계약 약정유무[49]
1		매대장려금	2015. 5월 ~ 2015. 6월	105,853	미약정
2		성과장려금	2015. 3월 ~ 2015. 12월	317,891	다른 장려금
3		매대장려금	2015. 4월 ~ 2016. 2월	244,908	다른 장려금
4		매대장려금	2017. 3월 ~ 2017. 5월	6,440	다른 장려금
5		매대장려금	2015. 4월 ~ 2016. 2월	69,643	미약정
6		매대장려금	2016. 2월	5,089	미약정
7		매대장려금	2016. 5월 ~ 2016. 11월	37,963	미약정
8		매대장려금	2016. 2월	15,323	미약정
9		매대장려금	2016. 12월, 2017. 5월	7,799	미약정
10		매대장려금	2017. 2월	2,725	미약정
11		매대장려금	2016. 2월	4,033	미약정
12		성과장려금	2017. 2월	1,186	공란
13		매대장려금	2016. 4월	66	미약정
14		매대장려금	2016. 4월, 2017. 2월	6,371	미약정
15		매대장려금	2016. 2월, 2017. 3월 ~ 6월	39,528	미약정, 공란[50]
16		성과장려금	2015. 3월 ~ 2015. 9월	227,381	다른 장려금
17		매대장려금	2016. 4월 ~ 2017. 2월	565,384	공란
18		매대장려금	2016. 2월	3,033	미약정
19		매대장려금	2016.1월 ~ 2016. 2월	33,759	미약정
20		성과장려금	2015. 6월 ~ 2015. 12월	370,599	다른 장려금
21		매대장려금	2017. 6월	538	공란
22		성과장려금	2015. 12월	13,333	다른 장려금
23		매대장려금	2016. 2월 ~ 2017. 2월	130,944	미약정
24		매대장려금	2017. 4월	14,701	미약정
25		매대장려금	2016. 2월	10,062	미약정
합계				2,264,552	

49) ① 연간거래 기본계약서에 장려금 약정 자체가 없는 경우는 '미약정', ② 장려금 약정에 대한 표준 문구는 존재하나 구체적인 내용이 공란인 경우에는 '공란', ③ 장려금 약정 자체는 존재하나 피심인이 수취한 장려금 종류와 다른 장려금에 대한 약정이 있는 경우에는 '다른 장려금'으로 구분한다.

50) ■■■■■이 2016년 피심인에게 지급한 장려금은 장려금 약정 자체가 없는 '미약정', 2017년 지급한 장려금은 '공란' 유형에 해당한다.

<별지 4>

판매특당 수취 내역

(단위: 천 원, VAT 제외)

연번	납품업자	장려금 종류	수취기간	수취금액	연간거래계약 약정유무
1		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 6월	501,600	미약정
2		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 6월	2,899,400	미약정
3		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 1월	1,899,895	미약정
4		판매특당	2016. 4월, 2017. 5월	30,440	미약정
5		판매특당	2015. 1월, 2017. 6월	1,860	미약정
6		판매특당	2016. 11월	7,800	미약정
7		판매특당	2016. 11월 ~ 2017. 6월	7,100	미약정
8		판매특당	2015. 4월 ~ 2017. 3월	63,990	미약정
9		판매특당	2016. 1월 ~ 2016. 3월	5,875	미약정
10		판매특당	2015. 7월 ~ 2016. 1월	25,451	미약정
11		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 5월	1,527,885	미약정
12		판매특당	2015. 2월 ~ 2016. 7월	190,100	미약정
13		판매특당	2016. 8월 ~ 2016. 9월	1,000	미약정
14		판매특당	2015. 1월 ~ 2016. 11월	155,900	미약정
15		판매특당	2016. 12월	3,180	미약정
16		판매특당	2015. 2월	140	미약정
17		판매특당	2016. 6월 ~ 2017. 4월	7,790	미약정
18		판매특당	2015. 1월 ~ 2015. 5월	60,175	미약정
19		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 1월	658,220	미약정
20		판매특당	2015. 1월 ~ 2016. 11월	7,520	미약정
21		판매특당	2016. 11월 ~ 2016. 12월	4,600	미약정
22		판매특당	2016. 6월 ~ 2016. 7월	7,200	미약정
23		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 6월	2,942,173	미약정
24		판매특당	2015. 8월, 2016. 10월	7,000	미약정
25		판매특당	2016. 5월	25,000	미약정
26		판매특당	2017. 4월	500	미약정
27		판매특당	2016. 11월 ~ 2017. 3월	6,600	미약정
28		판매특당	2016. 12월	1,740	미약정
29		판매특당	2015. 1월 ~ 2015. 10월	32,960	미약정
30		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 5월	115,770	미약정
31		판매특당	2015. 1월 ~ 2015. 4월	17,940	미약정
32		판매특당	2016. 3월	1,220	미약정
33		판매특당	2015. 5월	27,830	미약정
34		판매특당	2015. 6월 ~ 2017. 5월	232,250	미약정
35		판매특당	2015. 7월 ~ 2016. 6월	11,680	미약정
36		판매특당	2015. 10월	2,380	미약정
37		판매특당	2015. 11월 ~ 2016. 5월	5,600	미약정
38		판매특당	2015. 3월 ~ 2017. 6월	222,100	미약정
39		판매특당	2015. 5월 ~ 2016. 12월	306,640	미약정
40		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 6월	1,695,110	미약정
41		판매특당	2017. 2월 ~ 2017. 6월	2,350	미약정
42		판매특당	2015. 12월	120	미약정
43		판매특당	2016. 4월 ~ 2017. 1월	3,440	미약정
44		판매특당	2016. 3월	10	미약정
45		판매특당	2015. 4월 ~ 2017. 4월	625,025	미약정

46		판매특당	2015. 8월 ~ 2017. 5월	36,055	미약정
47		판매특당	2016. 12월 ~ 2017. 4월	24,800	미약정
48		판매특당	2016. 4월, 2016. 6월	7,830	미약정
49		판매특당	2015. 7월	15,315	미약정
50		판매특당	2015. 12월 ~ 2017. 5월	187,100	미약정
51		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 1월	63,060	미약정
52		판매특당	2016. 3월	7,000	미약정
53		판매특당	2015. 7월 ~ 2017. 6월	57,430	미약정
54		판매특당	2016. 3월 ~ 2017. 2월	93,835	미약정
55		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 5월	1,079,560	미약정
56		판매특당	2015. 1월	1,390	미약정
57		판매특당	2015. 1월 ~ 2017. 3월	31,830	미약정
58		판매특당	2016. 8월 ~ 2016. 11월	2,850	미약정
59		판매특당	2015. 2월 ~ 2015. 10월	16,800	미약정
60		판매특당	2015. 3월 ~ 2016. 9월	47,130	미약정
61		판매특당	2015. 10월	3,250	미약정
62		판매특당	2015. 6월, 2017. 5월	2,350	미약정
63		판매특당	2016. 10월 ~ 2017. 6월	23,100	미약정
64		판매특당	2015. 5월, 2016. 5월	26,700	미약정
65		판매특당	2016. 6월, 2016. 7월	4,800	미약정
합계				16,084,744	

<별지 5-1> 2015년 물류대행 수수료 소급 적용 내역

(단위: 원, VAT 제외)

연번	납품업자	14. 9 ~ 12월	15. 1월	정산방법	15. 2월	정산방법	소계
1		10,053,370	754,200	대금 공제	1,113,140	대금 공제	11,920,710
2		9,489,390	158,480	대금 공제	130,000	대금 공제	9,777,870
3		9,217,950	932,940	대금 공제	953,280	대금 공제	11,104,170
4		7,055,380	702,640	대금 공제	529,000	대금 공제	8,287,020
5		5,699,430	1,478,800	대금 공제	1,493,800	대금 공제	8,672,030
6		5,037,100	151,560	대금 공제	11,480	대금 공제	5,200,140
7		4,640,810	361,870	대금 공제	241,740	대금 공제	5,244,420
8		3,751,600	279,200	대금 공제	268,000	대금 공제	4,298,800
9		3,388,750	91,000	대금 공제	120,000	대금 공제	3,599,750
10		3,231,720	145,580	대금 공제	-	-	3,377,300
11		3,145,870	362,900	대금 공제	119,300	대금 공제	3,628,070
12		3,048,550	305,100	대금 공제	361,000	대금 공제	3,714,650
13		2,767,910	631,000	대금 공제	806,700	대금 공제	4,205,610
14		2,512,720	254,500	대금 공제	491,900	대금 공제	3,259,120
15		1,852,350	-	현금 지급	48,000	대금 공제	1,900,350
16		1,643,710	511,560	대금 공제	507,350	대금 공제	2,662,620
17		1,569,820	-	현금 지급	64,000	대금 공제	1,633,820
18		1,373,340	105,550	대금 공제	70,700	대금 공제	1,549,590
19	51)	1,341,510	247,200	대금 공제	282,380	대금 공제	1,871,090
20		1,197,280	9,860	대금 공제	6,380	대금 공제	1,213,520
21		938,770	532,460	대금 공제	330,000	대금 공제	1,801,230
22		738,550	255,000	대금 공제	191,800	대금 공제	1,185,350
23		723,440	60,000	대금 공제	377,050	대금 공제	1,260,490
24		709,880	165,970	대금 공제	118,260	대금 공제	994,110
25		607,780	12,000	대금 공제	69,500	대금 공제	689,280
26		584,960	105,580	대금 공제	170,040	대금 공제	860,580
27		572,410	115,900	대금 공제	456,360	대금 공제	1,144,670
28		554,000	114,500	대금 공제	160,120	대금 공제	828,620
29		537,000	87,000	대금 공제	70,070	대금 공제	694,070
30	52)	534,730	1,720	대금 공제	1,600	대금 공제	538,050
31		506,500	98,000	현금 지급	157,500	현금 지급	762,000
32		419,000	106,000	현금 지급	90,000	현금 지급	615,000
33		329,120	43,000	대금 공제	25,000	대금 공제	397,120
34		290,000	-	현금 지급	-	-	290,000
35		269,000	30,000	대금 공제	-	-	299,000
36		178,900	86,500	대금 공제	53,300	대금 공제	318,700
37		149,900	35,850	대금 공제	55,800	대금 공제	241,550
38		147,930	900	대금 공제	8,750	대금 공제	157,580
39		145,100	35,000	대금 공제	37,000	대금 공제	217,100
40		137,470	11,500	대금 공제	-	-	148,970
41		132,700	-	대금 공제	-	-	132,700
42		33,000	9,000	대금 공제	-	-	42,000
43		27,500	4,450	대금 공제	13,700	대금 공제	45,650
44	53)	23,120	-	현금 지급	36,000	대금 공제	59,120
45		16,000	6,500	대금 공제	-	-	22,500
합계		91,325,320	9,500,770		10,040,000		110,866,090

51) 소갑 제22호증에는 '◐◐◐◐', 소갑 제23호증에는 '◑◑◑◑◑◑'로 기재되어 있다.
52) ▒▒▒▒▒의 2015년 상호는 '▤▤▤▤'이다(소갑 제22호증 및 제23호증 참고).

<별지 5-2> 2016년 물류대행 수수료 소급 적용 내역

(단위: 원, VAT 제외)

연번	납품업자	15. 9월 ~ 16. 1월	정산방법	연번	납품업자	15. 9월 ~ 16. 1월	정산방법
1		6,880,890	대금 공제	2		4,561,930	대금 공제
3		4,103,440	대금 공제	4		3,723,640	대금 공제
5		4,471,420	대금 공제	6		3,579,630	대금 공제
7		3,511,170	대금 공제	8		3,460,590	대금 공제
9		3,443,630	대금 공제	10		3,117,090	대금 공제
11		2,654,420	대금 공제	12		2,514,860	대금 공제
13		2,387,700	대금 공제	14		2,347,250	대금 공제
15		2,268,600	대금 공제	16		2,161,900	대금 공제
17		1,595,770	대금 공제	18		1,578,000	대금 공제
19		1,538,610	대금 공제	20		1,487,940	대금 공제
21		1,339,280	대금 공제	22		1,297,450	현금 지급
23		1,270,480	대금 공제	24		1,189,790	대금 공제
25		1,059,500	대금 공제	26		1,034,900	대금 공제
27		1,024,800	대금 공제	28		1,014,760	대금 공제
29		876,100	대금 공제	30		860,670	현금 지급
31		638,800	현금 지급	32		638,310	대금 공제
33		616,940	대금 공제	34		591,700	대금 공제
35		566,100	대금 공제	36		510,160	대금 공제
37		467,380	대금 공제	38		403,520	대금 공제
39		393,020	대금 공제	40		381,800	대금 공제
41		375,400	대금 공제	42		333,478	대금 공제
43		319,880	대금 공제	44		294,500	대금 공제
45		280,000	현금 지급	46		270,200	대금 공제
47		226,400	대금 공제	48		209,000	대금 공제
49		195,400	대금 공제	50		178,000	현금 지급
51		162,000	현금 지급	52		156,000	대금 공제
53		151,000	대금 공제	54		148,130	대금 공제
55		147,600	대금 공제	56		146,470	대금 공제
57		121,200	대금 공제	58		115,000	대금 공제
59		107,600	대금 공제	60		96,000	대금 공제
61		84,500	대금 공제	62		71,000	대금 공제
63		53,000	대금 공제	64		49,200	대금 공제
65		36,000	대금 공제	66		35,000	대금 공제
67		26,400	대금 공제	68		25,500	대금 공제
69		21,780	대금 공제	70		15,600	대금 공제
합계							82,015,178

53) '주식회사 ▥▥'의 2015년 상호는 '주식회사 ▨▨▨▨▨'이다(소갑 제22호증 및 제23호증 참고).